

DIREITO DO CONSUMIDOR

Práticas Comerciais, Cobrança de Dívidas, Banco de Dados e Cadastro de Consumidores



SUMÁRIO

Práticas Comerciais, Cobrança de Dívidas, Banco de Dados e Cadastro de Consumidores	3
1. Oferta no CDC	3
1.1. Introdução	3
1.2. Oferta no Código de Defesa do Consumidor x Proposta no Código Civil	3
1.3. Princípios da Oferta no CDC	4
1.4. As Normas Sobre a Oferta/Publicidade	4
1.5. Jurisprudência	14
2. Práticas Abusivas	15
2.1. Venda Casada	16
2.2. Recusa de Atendimento às Demandas dos Consumidores	19
2.3. Envio ou Entrega de Produtos e Serviços sem Solicitação Prévia	20
2.4. O Prevalhecimento da Fraqueza ou Ignorância do Consumidor	20
2.5. Exigência de Vantagem Manifestamente Excessiva	21
2.6. Execução de Serviços sem Prévia Elaboração de Orçamento e Autorização do Consumidor	22
2.7. Repasse de Informação Depreciativa	23
2.8. Produto ou Serviço em Desacordo com as Normas da Administração Pública	23
2.9. Recusa de Venda Direta de Bens ou Prestação de Serviço	24
2.10. Elevação de Preço sem Justa Causa	25
2.11. Ausência de Prazo para Cumprimento da Obrigação do Fornecedor	25
2.12. Aplicação de Índice de Reajuste Diverso do Legal ou Contratualmente Estabelecido	26
2.13. Violar o Limite Máximo de Consumidores em Estabelecimentos Comerciais	27
3. Cobrança de Dívidas	28
3.1. Dos Banco de Dados e Cadastro de Consumidores	30
3.2. Lei do Cadastro Positivo	36
3.3. Cadastros de Reclamações Feitas pelos Consumidores contra Empresas e Comerciantes	36
Resumo	37
Questões de Concurso	40
Gabarito	55
Gabarito Comentado	56

PRÁTICAS COMERCIAIS, COBRANÇA DE DÍVIDAS, BANCO DE DADOS E CADASTRO DE CONSUMIDORES

1. OFERTA NO CDC

1.1. INTRODUÇÃO

O Código de Defesa do Consumidor dá especial atenção à fase preliminar dos negócios jurídicos. Esse momento é essencial para que, diante de informações claras, adequadas e completas prestadas pelos fornecedores, o consumidor possa optar, de forma livre e esclarecida, pelo produto ou serviço que melhor atenda às suas necessidades.

Com esse objetivo, o CDC disciplina a oferta de produtos e serviços, que integra a fase pré-contratual das relações consumeristas. Herman Benjamin define o conceito de oferta nas relações consumeristas como:

Sinônimo de marketing, significando todos os métodos, técnicas e instrumentos que aproximam o consumidor dos produtos e serviços colocados à sua disposição no mercado pelos fornecedores. Qualquer dessas técnicas, desde que 'suficientemente precisa' pode transformar-se em veículo eficiente de oferta vinculante.

A principal manifestação da oferta é a publicidade, mas não se resume a ela. A oferta no CDC é vista de forma ampla. Inclui tanto a publicidade como qualquer informação preliminar ao contrato, prestada pelos fornecedores aos consumidores, mesmo que de forma individual.

1.2. OFERTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR X PROPOSTA NO CÓDIGO CIVIL

A oferta no Código de Defesa do Consumidor e a proposta no Código Civil não se confundem. São institutos que se diferenciam, haja vista os interesses sensíveis que são objeto de proteção das normas de Direito do Consumidor.

Oferta no CDC	Proposta no CC
Público alvo = os consumidores (vulneráveis)	Não há relação de vulnerabilidade do público alvo frente ao proponente.
Há vinculação obrigatória do fornecedor.	Não vincula o proponente, haja vista a previsão da parte final do art. 427 sobre a possibilidade de não vinculação em razão de seus termos, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso.
Impossibilidade de revogação da oferta nas relações de consumo.	Admite o não prevalecimento da proposta em algumas situações (art. 428 e 429, parágrafo único do CC).

1.3. PRINCÍPIOS DA OFERTA NO CDC

Os princípios da oferta/ publicidade no CDC decorrem das normas que regulam o instituto. Aqui apenas iremos lista-los e, no decorrer dessa aula, estudaremos cada um, em ligação com o artigo a que fazem referência.

Princípio da vinculação contratual – art. 30
Princípio da obrigatoriedade da informação - art. 31
Princípio da identificação da mensagem publicitária - art. 36
Princípio da transparência e disponibilidade - art. 36, parágrafo único
Princípio da proibição da publicidade ilícita - art. 37
Princípio da veracidade - art. 37, §1º
Princípio da não abusividade - art. 37, §2º
Princípio da correção - art. 56, XII e art. 60
Princípio da inversão do ônus probandi - art. 38

1.4. As NORMAS SOBRE A OFERTA/PUBLICIDADE

1.4.1. A Vinculação da Oferta

O diploma consumerista fixa balizas de como o fornecedor deve ofertar seus produtos e serviços no mercado de consumo, bem como as consequências do exercício desse direito. O art. 30 do CDC prevê o **princípio da vinculação da oferta**, nos seguintes termos:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, **obriga** o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar **e integra o contrato que vier a ser celebrado**.

Para a vinculação do fornecedor, dois pontos da norma merecem destaque:

A informação ou publicidade deve ser suficientemente precisa, ou seja, a informação deve contar com um mínimo de exatidão, capaz de gerar a legítima confiança do consumidor e influenciar seu comportamento.

Assim, por exemplo, estão excluídas as técnicas de puffing (exagero de marketing), que não possuem o mínimo de precisão e que não são capazes de gerar legítima expectativa no consumidor (como, por exemplo, a publicidade do energético redbull: “redbull te dá assas”).

Veiculada por qualquer meio. A informação ou publicidade deve ser exteriorizada, por qualquer meio (físico, televisivo, digital). Assim, por exemplo, uma publicidade que foi gravada, mas ainda não foi transmitida ao público não possui vinculatividade.

Nestes termos, a **oferta obriga o fornecedor**, devendo este cumprir o prometido (“anunciou tem que cumprir”), e integra o contrato eventualmente celebrado.

Tal vinculação é tamanha que há irrelevância do elemento volitivo do fornecedor. Em regra, nem mesmo o erro no processo de veiculação da oferta tem o condão de ilidir a obrigatoriedade desta. A responsabilidade objetiva também estará presente e norteará as relações oriundas da oferta.

No entanto, com base no princípio da boa-fé objetiva, a jurisprudência analisa se o erro teve ou não potencial de induzir o consumidor de boa-fé (de lhe gerar legítima expectativa) acerca da autenticidade da oferta. Assim, erros grosseiros, como, por exemplo, um anúncio que sai afirmando que uma viagem de ida e volta para Europa sairia por R\$ 50,00 (cinquenta reais) por pessoa, quando, na verdade, em razão de erro de digitação, o valor real seria de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pessoa; em virtude de não ter o poder de gerar legítima expectativa do consumidor, não se mostra hábil a vincular o fornecedor.

Todavia Fabrício Bolzan destaca que também deve-se analisar a periodicidade com que o fornecedor ‘equivoca-se’ na veiculação da oferta. Nas lições do autor:

Não é admitido nas relações de consumo o chamado *dolus bonus*, e condutas como essas de quem se equivoca frequentemente com objetivo único e exclusivo de atrair o consumidor consistem em verdadeira prática abusiva.

Merece destaque a parte final da norma, ao estabelecer que **a oferta integra o contrato que vier a ser celebrado**. A oferta prevalece, inclusive, quando o texto do contrato diz de forma diversa, pretendo afastar o efeito vinculante desta. Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp 531.282/SP:

JURISPRUDÊNCIA

Sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, as informações prestadas por corretor a respeito do contrato de seguro-saúde (ou plano de saúde) integram o contrato a que vier a ser celebrado e podem ser comprovados por todos os meios probatórios admitidos.

Caso o fornecedor se recuse ao cumprimento da oferta, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado do que foi prometido ou aceitar tanto outro produto quanto, ainda, a extinção do vínculo, com a devolução do que foi pago e, eventualmente, compensação por perdas e danos. O artigo 35 é responsável por assegurar tais direitos, senão vejamos:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o **consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha**:

- I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
- II – aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
- III – rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Veja que a escolha entre uma das três alternativas é livre e exclusiva do consumidor. Claro que, em várias situações, não será possível o cumprimento forçado da obrigação, por exemplo, quando a oferta for falsa ou quando não mais existir o produto no mercado. Neste último ponto, o STJ já entendeu que o mero fato de um vendedor não possuir um produto em estoque para entrega, após efetuada a compra, não é suficiente para eximi-lo da obrigação (REsp 1.872.048). Deve, nesses casos, adquirir o produto de outro fornecedor. Assim, apenas quando o produto já tenha saído de linha e não exista mais a sua comercialização no mercado é que não será possível, ao consumidor, fazer a opção pelo cumprimento forçado da obrigação.

Não obstante as perdas e os danos estarem previstos apenas no inciso III, é pacífico o entendimento pela incidência dessa modalidade de indenização juntamente com qualquer uma das demais alternativas do art. 35 do CDC. Se houver comprovação de danos (de qualquer espécie: materiais, morais, perda do tempo útil, etc.), em homenagem ao direito básico do consumidor de efetiva reparação de danos (art. 6º, VI), tem o fornecedor o dever de indenizar.

Por fim, em decorrência do princípio da vinculação da oferta, o legislador estabelece, no art. 48, do capítulo referente à proteção contratual do consumidor, regra semelhante à prevista no art. 30 do CDC:

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

Ao lado do reforço ao princípio da vinculação da oferta, a norma em questão consagra expressamente o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual pode-se determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, para que, com isso, preserve-se a presumível vontade inicial das partes.

1.4.2. Características da Informação na Oferta

O art. 31 detalha o conteúdo do dever de transparência e estabelece o **princípio da obrigatoriedade da informação**:

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével.

Corretas são as informações verdadeiras, não enganosas. Claras são as informações compreendidas facilmente. Precisas são as informações exatas, que fazem referência específica a um produto ou serviço. E, por fim, ostensiva é aquela que é captada facilmente.

Tais requisitos devem estar presentes na informação acerca das características, das qualidades, da quantidade, da composição, do preço, da garantia, dos prazos de validade e origem, dos riscos de produtos e serviços. Trata-se de rol exemplificativo, na medida em que se estende a qualquer informação que, em tese, possa afetar a livre escolha do consumidor.

O STJ, ao analisar tal norma, identifica que a *oferta* deve conter as seguintes informações para ser adequada:

- a) Informação-conteúdo: correspondente às características intrínsecas do produto ou serviço;
- b) Informação-utilização: relativa às instruções para o uso do produto ou serviço;
- c) Informação-preço: atinente ao custo, às formas e às condições de pagamento;
- d) Informação-advertência: relacionada aos riscos do produto ou serviço.

Relembrando: o CDC traz como direito básico do consumidor, no art. 6º, III, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam.

A omissão de tais dados, quando essenciais, pode caracterizar publicidade enganosa, prevista no art. 37, §1º, do CDC. No entanto a análise deve ser realizada in concreto, para correta aferição da essencialidade da informação. Nesse sentido, Leonardo Bessa adverte que

As informações elencadas no artigo 31 não precisam necessariamente integrar a publicidade de produtos e serviços.

A Lei exige que, em algum momento, tais informações cheguem ao seu destinatário, mas não impõem a veiculação por meio de publicidade. Em outros termos, não se caracteriza publicidade enganosa por omissão a ausência dos elementos indicados no art. 31:

A análise de omissão de dado essencial depende do contexto e do conteúdo das informações.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que a ausência de informação relativa ao preço, por si só, não caracteriza publicidade enganosa:

JURISPRUDÊNCIA

O art. 31 do CDC traz relação meramente exemplificativa de algumas informações que devem constar na publicidade de um produto ou serviço, tais como “características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”. 5. No entanto, para a caracterização da ilegalidade omissiva, a ocultação deve ser de qualidade essencial do produto, do serviço ou de suas reais condições de contratação, considerando, na análise do caso concreto, o público alvo do anúncio publicitário. 6. Assim, a Corte Estadual, ao entender pela publicidade enganosa em razão da omissão do “preço” no encarte publicitário, sem verificar os pressupostos objetivos e

subjetivos da substancialidade do dado omitido, viola o disposto nos arts. 31 e 37, § 1º, do CDC. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório” (Súmula n. 98/STJ). Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que analise a essencialidade do dado omitido “preço” no encarte publicitário, e para afastar a multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.

Por fim, ressalta-se que o dever de informação se estende não apenas para produtos e serviços, como também para a adequada qualificação do fornecedor. Veja o que diz a norma do art. 33:

Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina.

Segundo Leonardo Bessa:

A *ratio* do *caput* do art. 33 do CDC é, nas vendas a distância, identificar o nome e o endereço do fabricante para, se necessário, facilitar o exercício de direitos do consumidor, inclusive se for o caso o acesso à justiça (art, 6º, VII e VIII).

E, de igual forma, visando a dar mais transparência também ao procedimento de cobrança de dívidas, a Lei 12.039/09 introduziu o art. 42-A no CDC, que dispõe que:

Art. 42-A. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do fornecedor do produto ou serviço correspondente.

1.4.3. A transparência da Publicidade

Na sessão acerca da publicidade, o art. 36, em paralelo ao dever de transparência, preceitua o **princípio da identificação fácil e imediata da publicidade**. A norma exige que toda e qualquer publicidade deva ser veiculada de forma que o destinatário (consumidor) a identifique como tal.

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.
Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

A publicidade, apesar de ser direito conferido ao fornecedor (de informar e convencer o consumidor), não se confunde com o direito à liberdade de expressão. As diversas técnicas de marketing integram a cadeia de produção, são atividades econômicas e, por isso, estão sujeitas às balizas e aos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

A partir do princípio da identificação fácil e imediata da publicidade, pode-se inferir pela vedação de determinadas formas de publicidade - entre elas, a publicidade dissimulada (se disfarça de matéria jornalística ou se apresenta com cunho científico) e publicidade subliminar (técnica em que a mensagem não é percebida pelo consciente, mas é captada pelo inconsciente do consumidor).

Por fim, é importante mencionar o parágrafo único do art. 36, que traz o **princípio da disponibilidade**, consubstanciado no dever que tem o fornecedor de manter e apresentar, a quem requisitar, os dados que demonstrem a veracidade de sua publicidade. Até porque, de acordo com o art. 38, o ônus de provar a correção da mensagem publicitária é do fornecedor que as patrocina. A violação de tal dever é sancionada penalmente pelo CDC, que, no art. 69, prevê, como tipo penal, a conduta daquele que deixa de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade (pena: detenção de 1 a 6 meses).

1.4.4. Proibição de Publicidade Enganosa ou Abusiva

A publicidade conduz o indivíduo a um ato de consumo, é a grande responsável por isso, principalmente na atualidade, onde os meios de comunicação, em especial a internet, influenciam fortemente as escolhas individuais. Por tal razão, o CDC, ao lado de conferir efeito vinculante às ofertas, veda expressamente algumas modalidades de publicidade que seriam capazes de inferir na escolha do indivíduo através da utilização de informações enganosas ou abusivas.

Relembrando: O art. 6º, IV, prevê, como direito básico do consumidor, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

Paralelamente às técnicas de marketing inadmitidas (diante da interpretação do princípio da identificação fácil e imediata da publicidade), o CDC traz vedação expressa a duas espécies de publicidade. Assim, de acordo com o art. 37, são proibidas a publicidade enganosa e a publicidade abusiva.

Art. 37. É PROIBIDA toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É **ENGANOSA** qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, **inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor** a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2º É **ABUSIVA** a, dentre outras a publicidade **discriminatória** de qualquer natureza, **a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.**

§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.



A diferença entre publicidade enganosa e abusiva despenca em provas objetivas. Então, fique atento para o conceito de cada uma, elencado no diploma consumerista. Geralmente, as provas mencionam um caso concreto e pedem para que o candidato faça adequação à modalidade de publicidade ilícita (*Vide item 1.5. - Jurisprudências*).

Os parágrafos do art. 37 visam a assegurar a proteção do consumidor frente à publicidade ilícita. Da norma, destacam-se dois princípios relevantes:

- **Princípio da veracidade**, pelo qual a publicidade não poderá induzir em erro o consumidor - vedando-se, assim, a publicidade enganosa. A publicidade será enganosa tanto quando for constituída de informação inteira ou parcialmente falsa, quando possuir potencial de enganar o consumidor, ainda que tal engano decorra da omissão de um dado essencial.

Importa destacar que a enganabilidade de publicidade é aferida de forma objetiva, de modo que não se analisa qualquer elemento subjetivo daquele que vincula a publicidade, bem como também não há necessidade que concretamente algum consumidor tenha sido enganado. Basta, portanto, a capacidade de enganar, aferida de forma abstrata. Leonardo Bessa completa afirmando que:

Na análise de potencialidade de induzir a erro o destinatário da informação publicitária, deve-se considerar o consumidor mais vulnerável e não um padrão do que se poderia denominar consumidor médio.

- **Princípio da não abusividade**, diante do qual a publicidade não poderá ferir valores diversos da comunidade. O §2º elenca, de modo exemplificativo, valores consagrados pelo ordenamento jurídico, que podem ser violados por meio do abuso do direito de publicidade. Trata-se de norma aberta, devendo a análise ser realizada no caso concreto.

A publicidade ilícita (enganosa, abusiva, que ofenda o princípio da identificação) enseja a aplicação de sanções cíveis, administrativas e penais, após devido processo legal. As sanções administrativas estão elencadas no artigo 57 do CDC, e são aplicáveis não apenas quando da prática de publicidade ilícita, mas também quando houver infração a qualquer norma de defesa do consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

- I – multa;
- II – apreensão do produto;
- III – inutilização do produto;
- IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

- V – proibição de fabricação do produto;
- VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
- VII – suspensão temporária de atividade;
- VIII – revogação de concessão ou permissão de uso;
- IX – cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
- X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
- XI – intervenção administrativa;
- XII – imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

As sanções cíveis consubstanciam-se na responsabilidade civil do infrator, com a obrigação de indenizar todos os danos materiais e morais (art. 6º, VI e VII) causados pela publicidade ilícita.

Com efeito, a publicidade ilícita pode gerar danos individuais ao dar causa à eventual, acidental de consumo (vide parte final do art. 12) ou ser fonte de responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, vide art. 18:

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade [...] assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou *mensagem publicitária*.

Por outro lado, em razão do caráter difuso da publicidade, a sua ilicitude pode atingir a integridade psicofísica da coletividade ou gerar um rebaixamento no nível de vida de dada comunidade, quando, então, será fonte de responsabilidade civil por danos morais, por danos coletivos, por danos sociais, etc.

Por fim, o CDC elenca três tipos penais relativos à publicidade ilícita. São eles:

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.

§ 2º Se o crime é culposos;

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.

Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança:

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa

Ao lado da publicidade ilícita, importa mencionar a existência da publicidade restrita, prevista no art. 220, §4º, da Constituição Federal:

Art. 220, § 4º A propaganda comercial de **tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais**, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

1.4.5. Publicidades Admitidas pelo Ordenamento Jurídico

O CDC não veda o **merchandising**, que é a técnica publicitária que veicula, indiretamente, produtos e serviços por meio da inserção do cotidiano de personagens de novelas, filmes, programas de TV, etc. Todavia, para que tal técnica se adeque ao princípio da identificação, a doutrina entende pela necessidade da veiculação de créditos, informando que, naquele programa, filme ou novela, ocorrerá merchandising.

Outra espécie de publicidade que também é admitida pelo ordenamento jurídico é o **teaser**. É uma técnica publicitária por meio da qual se cria uma **expectativa ou curiosidade** em relação a produtos e serviços que ainda serão lançados.

Por fim, também é admissível a **publicidade comparativa**, que é a técnica de divulgação de produtos que se vale da comparação entre o objeto anunciado e um ou vários concorrentes.

O STJ permite o uso da publicidade comparativa. Veja os julgados abaixo colacionados:

JURISPRUDÊNCIA

“A propaganda comparativa é forma de publicidade que identifica explícita ou implicitamente concorrente de produtos ou serviços afins, consagrando-se, em verdade, como um instrumento de decisão do público consumidor. Embora não haja lei vedando ou autorizando expressamente a publicidade comparativa, o tema sofre influência das legislações consumerista e de propriedade industrial, tanto no âmbito marcário quanto concorrencial. A publicidade comparativa não é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que obedeça ao princípio da veracidade das informações, seja objetiva e não abusiva. (...)” (REsp 1377911/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 19/12/2014)

“Consoante a jurisprudência desta Corte, a publicidade comparativa, apesar de ser de utilização aceita, encontra limites na vedação à propaganda (i) enganosa ou abusiva; (ii) que denigra a imagem ou gere confusão entre os produtos ou serviços comparados, acarretando degenerescência ou desvio de clientela; (iii) que configure hipótese de concorrência desleal e (iv) que peque pela subjetividade e/ou falsidade das informações”. (REsp 1481124/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)

1.4.6. A Publicidade Pode Ser um Dever?

Não há dúvidas de que a publicidade é um direito do fornecedor, que pode exercê-lo nos limites fixados pela lei. A publicidade, como vimos, serve não apenas para convencer o consumidor, mas também para informá-lo de modo integral acerca do produto ou serviço que está sendo oferecido. Em alguns casos, a publicidade deixa de ser apenas um direito - e passa a ser um dever do fornecedor, principalmente quando a informação correta e adequada for necessária para a proteção do consumidor. Isso ocorre em duas situações bem delineadas no CDC:

- Riscos do produto ou serviço. Quando, posteriormente à introdução de produto ou serviço no mercado, venha o fornecedor ter conhecimento da periculosidade que apresentem.

Art. 10. § 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

§ 2º Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.

§ 3º Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

- Dever de contrapropaganda. Trata-se de sanção administrativa cominada no art. 56, XII, do CDC e detalhada pelo art. 60, que prevê:

Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.

§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva”.

1.4.7. Inversão Ope Legis do Ônus da Prova

No que tange à publicidade, o art. 38 do CDC determina a inversão obrigatória do ônus da prova:

Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.

Será do fornecedor o ônus de provar que a publicidade não é enganosa ou abusiva, sendo tal inversão decorrente da lei (ope legis) e, portanto, independente do reconhecimento de qualquer requisito pelo magistrado, como ocorre na inversão ope iudicis do art. 6º, VII, do CDC.

Fabrizio Bolzan destaca:

A inversão obrigatória do ônus da prova é corolário dos princípios da veracidade e não abusividade da publicidade, pois se incumbe ao fornecedor veicular mensagens que não sejam capazes de induzir

o consumidor em erro, bem como que não sejam violadoras de valores da coletividade - caberá a ele fornecedor comprovar a veracidade e a correção de sua peça publicitária.

1.4.8. Garantia de Peças de Reposição

Para finalizar a disciplina acerca da oferta, é importante mencionar que o CDC impõe, ao fornecedor, limite positivo relacionado à obrigação pós-contratual de oferta de peças de reposição:

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.

No parágrafo único, a lei utiliza-se de conceito vago: “período razoável de tempo”. A doutrina entende, de modo geral, que o critério a ser utilizado deve ser o tempo médio de duração do produto, ou seja, o tempo médio de vida útil do produto.

1.5. JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

É abusiva a publicidade de alimentos direcionada, de forma explícita ou implícita, a crianças. A decisão de comprar gêneros alimentícios cabe aos pais, especialmente em época de altos e preocupantes índices de obesidade infantil, um grave problema nacional de saúde pública. Diante disso, consoante o art. 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, estão vedadas campanhas publicitárias que utilizem ou manipulem o universo lúdico infantil. Se criança, no mercado de consumo, não exerce atos jurídicos em seu nome e por vontade própria, por lhe faltar poder de consentimento, tampouco deve ser destinatária de publicidade que, fazendo tábula rasa da realidade notória, a incita a agir como se plenamente capaz fosse.

STJ. 2ª Turma. REsp 1613561-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2017 (Info 679).

Esclarecimentos posteriores ou complementares desconectados do conteúdo principal da oferta (informação disjuntiva, material ou temporalmente) não servem para exonerar ou mitigar a enganosidade ou abusividade.

Viola os princípios da vulnerabilidade, da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança prestar informação por etapas e, assim, compelir o consumidor à tarefa impossível de juntar pedaços informativos esparramados em mídias, documentos e momentos diferentes.

Cada ato de informação é analisado e julgado em relação a si mesmo, pois absurdo esperar que, para cada produto ou serviço oferecido, o consumidor se comporte como

Sherlock Holmes improvisado e despreparado à busca daquilo que, por dever ope legis inafastável, incumbe somente ao fornecedor. Seria transformar o destinatário-protégido, à sua revelia, em protagonista do discurso mercadológico do fornecedor, atribuindo e transferindo ao consumidor missão de vasculhar o universo dos meios de comunicação para ter uma informação completa. STJ. 2ª Turma. REsp 1802787-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 08/10/2019 (Info 679).

É possível o redirecionamento da condenação de veicular contrapropaganda imposta a posto de gasolina matriz à sua filial.

Ainda que possuam CNPJ diversos e autonomia administrativa e operacional, as filiais são um desdobramento da matriz por integrar a pessoa jurídica como um todo. Eventual decisão contrária à matriz por atos prejudiciais a consumidores é extensível às filiais. STJ. 3ª Turma. REsp 1655796-MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/02/2020 (Info 665).

A inserção de cartões informativos no interior das embalagens de cigarros, que também poderiam ser utilizados para ocultar as advertências dos efeitos nocivos do fumo, de divulgação obrigatória determinada pela Lei n. 9.294/96, não constitui prática de publicidade abusiva apta a caracterizar o dano moral coletivo.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.703.077-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Moura Ribeiro, julgado em 11/12/2018 (Info 642).

A fonte utilizada nas ofertas publicitárias pode ser inferior ao tamanho 12

A previsão de tamanho mínimo de fonte em contratos de adesão estabelecido no art. 54, § 3º, do CDC não é aplicável ao contexto das ofertas publicitárias. STJ. 3ª Turma. REsp 1602678-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 23/5/2017 (Info 605).

2. PRÁTICAS ABUSIVAS

Relembrando: o abuso de direito se caracteriza se houver inadequação ou desconformidade entre o comportamento do sujeito no exercício de um direito no mundo concreto e a finalidade que justifica o direito de que é titular. Para evitar o abuso de direito, o comportamento deve SEMPRE estar ajustado à função/finalidade do direito, com a observância de parâmetros relativos à boa-fé objetiva, ao fim econômico e social e aos bons costumes.

É importante ressaltar que o exercício abusivo de situações jurídicas específicas desafia controle independente de dano (é categoria autônoma em relação à responsabilidade civil, embora, eventualmente, possa ser causa desta). Por isso, as práticas comerciais abusivas, mesmo que ainda não tenham causado qualquer dano ao consumidor, são consideradas ilícitas e ensejam sempre a aplicação de sanção administrativa.

Por outro lado, a sanção cível e a sanção penal são eventuais. Se a prática abusiva gerar algum dano ao consumidor, configurado estará o dever de indenizar (sanção civil). E, se o fato estiver descrito como tipo penal (algumas práticas abusivas são também tipificadas penalmente), haverá a incidência de sanção penal.

Conforme preceitua Fabricio Bolzan, tais comportamentos poderão manifestar-se:

- no momento anterior à celebração do contrato (fase pré contratual);
- dentro do próprio contrato (fase contratual);
- após a conclusão da relação consumo (fase pós contratual).

O art. 39 do CDC apresenta, em **rol exemplificativo**, condutas consideradas abusivas – e, por isso, ilegais. Em razão da não taxatividade do rol, o diploma consumerista admite o enquadramento de outras abusividades que violem a boa-fé objetiva e o equilíbrio entre as partes.

EXEMPLO

Fora do dispositivo em questão, o próprio CDC disciplina, no art. 42, comportamento abusivo na cobrança de dívidas:

Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Com efeito, mostra-se importante, ao lado do estudo da norma legal, o domínio da jurisprudência dos Tribunais Superiores¹, que, com fundamento no princípio da boa-fé objetiva, passam a reconhecer a abusividade de novas condutas praticadas no mercado de consumo. Isso ocorreu, por exemplo, no REsp 1.469.087, no qual o STJ se posicionou no sentido de que configura prática abusiva o cancelamento de voos, por empresas aéreas, sem comprovação, pelo fornecedor, de razões técnicas ou de segurança.

2.1. VENDA CASADA

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

A venda casada ocorre quando o fornecedor condiciona a aquisição de um produto ou serviço (chamado de principal) à concomitante aquisição de outro (secundário), sendo que a vontade do consumidor era a de adquirir apenas o produto ou serviço principal.

DIRETO DO CONCURSO

001. (CESPE/MPE-CE - TECNICO MINISTERIAL/2020) Considerando o disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o próximo item.

¹ Vide item 2.x - Jurisprudência.

Configura venda casada, vedada pelo CDC, condicionar o fornecimento de um produto ou de um serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.



Essa prática abusiva é denominada venda casada.

Também pode se denominar venda casada a imposição, pelo fornecedor ao consumidor, a limites quantitativos na aquisição de produtos ou serviços, sem que haja justa causa.

Um exemplo de venda casada expressamente proibido pelo STJ está previsto no Súmula 473:

JURISPRUDÊNCIA

O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada.

A venda casada pode se dar em três hipóteses. Quando o fornecedor impõe ao consumidor:

- a) a aquisição conjunta de dois ou mais produtos ou serviços;
 - b) limites quantitativos na aquisição de produtos ou serviços, sem justa causa;
 - c) contratação indesejada de um intermediário escolhido pelo fornecedor, cuja participação na relação negocial não é obrigatória segundo as leis especiais regentes da matéria (art. 39, IX)
- Rizzatto Nunes destaca, no entanto, que nem sempre a venda conjunta caracterizará a prática abusiva de venda casada:

A operação casada pressupõe a existência de produtos e serviços que usualmente são vendidos separados. O lojista não é obrigado a vender apenas a calça do termo. Da mesma maneira, o chamado 'pacote' de viagem oferecido por operadoras e agências de viagem não está proibido. Nem fazer ofertas do tipo compre este ganhe aquele. O que não pode o fornecedor fazer é impor a aquisição conjunta ainda que o preço global seja mais barato que a aquisição individual, o que é comum nos pacotes de viagem.

Assim, para se entender pela venda casada, é necessário que os produtos sejam comumente vendidos separados e que o fornecedor imponha a venda em conjunto, de modo que praticamente não restaria alternativa ao consumidor. Diferente é o caso em que o fornecedor concede desconto na compra do produto em conjunto com outro da mesma espécie ou de espécie diversa, pois, nesse caso, pode o consumidor optar pela compra individual do produto sem a incidência do desconto.

Certo.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 356, STJ: É legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.639.259-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 639).

Constitui venda casada oblíqua a empresa de cinema veda o ingresso de produtos alimentícios adquiridos em outro estabelecimento

“A venda casada ocorre em virtude do condicionamento a uma única escolha, a apenas uma alternativa, já que não é conferido ao consumidor usufruir de outro produto senão aquele alienado pelo fornecedor.

Ao compelir o consumidor a comprar dentro do próprio cinema todo e qualquer produto alimentício, o estabelecimento dissimula uma venda casada (art. 39, I, do CDC), limitando a liberdade de escolha do consumidor (art. 6º, II, do CDC), o que revela prática abusiva. (REsp 1.331.948/SP)

Não constitui venda casada a condição de fidelidade na compra de aparelho celular com desconto. É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio (livre vontade) do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções (REsp 1.097.582/MS)

Não constitui venda casada ou prática abusiva a fixação de tarifa mínima para estacionamento em shopping (REsp 1.855.136/SE, julgado em 18.12.2020)

Não constitui «sada» a imposição ao consumidor de prévia filiação à entidade aberta de previdência complementar como condição para contratar com ela empréstimo financeiro. É possível impor ao consumidor sua prévia filiação à entidade aberta de previdência complementar como condição para contratar com ela empréstimo financeiro.

STJ. 4ª Turma. REsp 861.830-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 5/4/2016 (Info 581).

É válida a intermediação, pela internet, da venda de ingressos para eventos culturais e de entretenimento mediante cobrança de “taxa de conveniência”, desde que o consumidor seja previamente informado do preço total da aquisição do ingresso, com o destaque do valor da referida taxa (STJ, EDcl no REsp 1.737.428, 2020).

É abusiva a venda de ingressos em meio virtual (internet) vinculada a uma única intermediadora e mediante o pagamento de taxa de conveniência (STJ, REsp 1.737.428, 2019).

Fonte: Dizer o Direito

2.2. RECUSA DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS CONSUMIDORES

II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

Se o fornecedor coloca o produto ou o serviço à disposição no mercado de consumo, não pode, em momento posterior, atuar em comportamento contraditório e recusar o atendimento às demandas dos consumidores (*vide princípio da vinculação da oferta - item 1.4.1*)

Tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com as demais normas do CDC, em especial com o disposto no inciso anterior, que prevê a existência de justa causa, como razão suficiente para afastar a vedação contida na norma. Não pode o fornecedor, sem uma justificativa plausível e razoável, negar-se a contratar com determinado consumidor. No entanto, se houver justificativa plausível, como, por exemplo, se a análise de crédito do consumidor for negativa, é possível que haja a recusa na venda financiada ou na concessão de crédito.

Leonardo Bessa explica que:

A principal lição do dispositivo é que qualquer conduta que implique, direta ou indiretamente, diferenciação de consumidor, de meio de pagamento ou de recusa de contratação exige justificativa plausível e, paralelamente, absoluta transparência (art. 31 do CDC). A questão mais importante nessa análise, é a delimitação e equidade do critério utilizado na diferenciação ou na recusa de comercialização de produto ou serviço.

Casos em que o STJ entendeu haver justa causa na recusa pelo fornecedor:

JURISPRUDÊNCIA

É válida a recusa das instituições financeiras de concederem empréstimo consignado nos casos em que a soma da idade do cliente com o prazo de duração do contrato seja superior a 80 anos.

O critério de vedação ao crédito consignado - a soma da idade do cliente com o prazo do contrato não pode ser maior que 80 anos - não representa discriminação negativa que coloque em desvantagem exagerada a população idosa.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.783.731-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019 (Info 647)

A falta de indicação de restrição quantitativa relativa à oferta de determinado produto, pelo fornecedor, não autoriza o consumidor exigir quantidade incompatível com o consumo individual ou familiar, nem, tampouco, configura dano ao seu patrimônio extra-material. (REsp 595.734/RS)

2.3. ENVIO OU ENTREGA DE PRODUTOS E SERVIÇOS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA

III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Configura prática abusiva enviar produto ou prestar serviço sem a solicitação prévia do consumidor. Além da multa administrativa, o parágrafo único do art. 39 prevê outra consequência desta prática abusiva:

Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

Além das consequências legais acima dispostas, caso o envio de produto ou o fornecimento de serviço venham a causar danos ao consumidor, é possível seja arbitrada indenização em seu favor.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 532, STJ: Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.

É **ilícita** a conduta da casa bancária que transfere, sem autorização expressa, recursos do correntista para modalidade de investimento incompatível com o perfil do investidor. STJ. 4ª Turma. REsp 1.326.592-GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/05/2019 (Info 653).

2.4. O PREVALECIMENTO DA FRAQUEZA OU IGNORÂNCIA DO CONSUMIDOR

IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua **idade, saúde, conhecimento ou condição social**, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

A norma em questão visa à proteção dos hipervulneráveis, que são os consumidores que, em razão de sua especial condição, ficam ainda mais expostos às práticas comerciais abusivas, merecendo, assim, maior proteção do direito.

Jurisprudência

Casos em que o STJ reconheceu a abusividade de práticas consumeristas em razão da hipervulnerabilidade do consumidor:

- pessoas com restrição ao glúten no tocante à informação e à advertência nos produtos quanto ao fato de serem prejudiciais aos celíacos (Resp 586316). O fornecedor de alimentos deve complementar a informação-conteúdo “contém glúten” com a informação-advertência de que o glúten é prejudicial à saúde dos consumidores com doença celíaca (Info 612);
- crianças com relação à possível confusão de nomes de embalagens de produtos (REsp 1.188.105), abusividade da publicidade de alimentos direcionada, de forma explícita ou implícita, a crianças (REsp 1613561-SP);
- pessoa com câncer em relação à medicamentos que prometem a cura da doença (REsp 1329556).

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 302, STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

2.5. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA

V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

A norma em questão prevê conceito jurídico indeterminado, de modo que cabe, ao interprete e aplicador do direito, realizar análise do caso concreto, para verificar se a vantagem se mostra excessivamente onerosa ao consumidor.

A prática abusiva pode ocorrer tanto na oferta de produtos ou serviços (fase pré-contratual) como na fase contratual propriamente dita das relações de consumo, por meio da pactuação de cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV).

JURISPRUDÊNCIA

Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, desde que o prazo máximo de prorrogação seja de até 180 dias. STJ. 3ª Turma. REsp 1582318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2017 (Info 612). Obs: a Lei n. 13.786/2018 acrescentou na Lei n. 4.591/64 o art. 43-A prevendo expressamente a validade da cláusula de tolerância.

2.6. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SEM PRÉVIA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

VI – executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;

Em relação à prestação de serviços, duas condutas se fazem necessárias: elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor.

Além da ressalva prevista na parte final do inciso, cabe ressalva às situações de emergência, quando o atrasado puder prejudicar o consumidor. Nesse sentido, o STJ afastou a necessidade de orçamento prévio em relação a serviços de emergência prestados por hospitais (REsp 1.256.703).

A prática abusiva em questão deve ser compreendida a partir da disciplina do art. 40 do CDC, que trata do orçamento e seus requisitos, senão vejamos:

Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

§ 1º Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de **10 (dez) dias**, contado de seu recebimento pelo consumidor.

§ 2º Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes.

§ 3º O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio.

O orçamento possui caráter contratual, por isso, em sendo aceita a proposta (orçamento) pelo consumidor, o pacto se torna perfeito, de modo que eventual alteração poderá ser realizada apenas se houver acordo de ambas as partes, sob pena de inadimplemento.

JURISPRUDÊNCIA

Não é possível que oficina retenha veículo até que haja o pagamento do serviço contratado. 1. A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em definir se a oficina mecânica que realizou reparos em veículo, com autorização de seu proprietário, pode reter o bem por falta de pagamento do serviço ou se tal ato configura esbulho, ensejador de demanda possessória.

2. O direito de retenção decorrente da realização de benfeitoria no bem, hipótese excepcional de autotutela prevista no ordenamento jurídico pátrio, só pode ser invocado pelo possuidor de boa-fé, por expressa disposição do art. 1.219 do Código Civil de 2002.

3. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil de 2002, possuidor é aquele que pode exercer algum dos poderes inerentes à propriedade, circunstância não configurada na espécie.

4. Na hipótese, o veículo foi deixado na concessionária pela proprietária somente para a realização de reparos, sem que isso conferisse à recorrente sua posse. A concessionária teve somente a detenção do bem, que ficou sob sua custódia por determinação e liberdade da proprietária, em uma espécie de vínculo de subordinação.

5. O direito de retenção, sob a justificativa de realização de benfeitoria no bem, não pode ser invocado por aquele que possui tão somente a detenção do bem.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1628385/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017)

2.7 REPASSE DE INFORMAÇÃO DEPRECIATIVA

VII – repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;

A prática abusiva em questão não se confunde com a utilização, no mercado de consumo, dos arquivos de consumo, em especial dos banco de dados de proteção ao crédito, os quais possuem regulamentação própria e são considerados legítimos, conforme veremos adiante.

A norma visa a evitar que listas clandestinas sejam utilizadas para discriminar consumidores litigantes, ou seja, aqueles que exerçam seus direitos, seja por meio de reclamações em órgãos de defesa do consumidor (como Procons) ou mesmo judicialmente.

2.8. PRODUTO OU SERVIÇO EM DESACORDO COM AS NORMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

A norma considera prática abusiva colocar, no mercado de consumo, produto impróprio ao uso, que contenha vício de inadequação (o art. 18, §6º, considera produto impróprio aqueles que estejam “em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação”).

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 595-STJ: As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 25/10/2017, DJe 06/11/2017.

2.9. RECUSA DE VENDA DIRETA DE BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

IX – recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;

O dispositivo ressalta, mais uma vez, a conduta ilícita do fornecedor que coloca o produto ou o serviço à disposição no mercado de consumo e, em momento posterior, atua em comportamento contraditório, recusando o atendimento aos consumidores que, mediante pronto pagamento, queiram adquiri-los.

Também considera abusiva a prática de imposição de intermediário para contratação de produto ou serviço, sem previsão em lei específica. O STJ já utilizou o dispositivo, denominando a conduta abusiva como “venda casada as avessas, indireta ou dissimulada”.

JURISPRUDÊNCIA

“A venda casada ‘às avessas’, indireta ou dissimulada consiste em se admitir uma conduta de consumo intimamente relacionada a um produto ou serviço, mas cujo exercício é restringido à única opção oferecida pelo próprio fornecedor, limitando, assim, a liberdade de escolha do consumidor. (...) 17. Se os incumbentes optam por submeter os ingressos à venda terceirizada em meio virtual (da internet), devem oferecer ao consumidor diversas opções de compra em diversos sítios eletrônicos, caso contrário, a liberdade dos consumidores de escolha da intermediadora da compra é cerceada, limitada unicamente aos serviços oferecidos pela recorrida, de modo a ficar configurada a venda casada, nos termos do art. 39, I e IX, do CDC” (REsp 1737428/RS).

Seguradora não pode recusar contratação por pessoa com restrição de crédito disposta a pagar à vista

[...] Nas relações securitárias, a interpretação do art. 39, IX, do CDC é mitigada, devendo sua incidência ser apreciada concretamente, ainda mais se for considerada a ressalva constante na parte final do mencionado dispositivo legal e a previsão dos arts. 9º e 10 do Decreto-Lei no 73/1966.

6. Existem situações em que a recusa de venda se justifica, havendo motivo legítimo o qual pode se opor à formação da relação de consumo, sobretudo nas avenças de natureza securitária, em que a análise do risco pelo ente segurador é de primordial importância, sendo um dos elementos desse gênero contratual, não podendo, portanto, ser tolhido. Aplicabilidade do art. 2º, § 4º, da Circular SUSEP no 251/2004, que estabelece ser obrigação da seguradora, no caso de não aceitação da proposta de seguro, proceder à comunicação formal, justificando a recusa.

7. No que tange especificamente à recusa de venda de seguro (contratação ou renovação) a quem tenha restrição financeira junto a órgãos de proteção ao crédito, tal justificativa é

válida se o pagamento do prêmio for parcelado, a representar uma venda a crédito, a evitar os adquirentes de má-fé, incluídos os insolventes ou maus pagadores, mas essa motivação é superada se o consumidor se dispuser a pagar prontamente o prêmio. De qualquer maneira, há alternativas para o ente segurador, como a elevação do valor do prêmio, diante do aumento do risco, visto que a pessoa com restrição de crédito é mais propensa a sinistros ou, ainda, a exclusão de algumas garantias (cobertura parcial)(REsp 1.594.024/SP).

2.10. ELEVAÇÃO DE PREÇO SEM JUSTA CAUSA

X – elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.

Vivemos em uma economia de livre mercado, a livre iniciativa é princípio fundamental da República, e a livre concorrência é princípio da ordem econômica, assegurados constitucionalmente. No entanto o regime de liberdade de preços não pode se degenerar com aumentos abusivos. O que se veda é o aumento abusivo de preços sem que se tenha uma justa causa.

No que tange à diferenciação dos preços cobrados em compras a débito e crédito, atualmente, por força da Lei 13.45/17, não configura prática abusiva.

JURISPRUDÊNCIA

Mudança abrupta nos preços de seguro ofende o sistema de proteção ao consumidor. Se o consumidor contratou ainda jovem o seguro de vida oferecido pela seguradora e o vínculo vem se renovando ano a ano, o segurado tem o direito de se manter dentro dos parâmetros estabelecidos, sob o risco de violação ao princípio da boa-fé. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que aumentos necessários para o reequilíbrio da carteira têm de ser estabelecidos de maneira suave e gradual, mediante um cronograma, do qual o segurado tem de ser cientificado previamente (REsp 1.073.595/MG)

2.11. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

XII – deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.

O dispositivo visa a equilibrar as relações de consumo, estipulando ser prática ilícita a ausência de indicação de prazo para cumprimento da obrigação do fornecedor ou da fixação de termo inicial.

Assim, por exemplo, em promessas de compra e venda, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá

estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, sendo admitido o acréscimo do prazo de tolerância.

2.12. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE DIVERSO DO LEGAL OU CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO

XIII – aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.

O reajuste de preços ocorre, em especial, nos contratos que se prolongam no tempo, com vistas a amenizar o impacto da inflação.

Em geral, as partes terão liberdade para, em contrato, fixar o índice ou a fórmula de reajuste de preços. No entanto, conforme lembra Leonardo Bessa, em alguns setores, não haverá liberdade na fixação de índice de reajuste, como, por exemplo, em se tratando de mensalidades escolares (Lei 9.870/99) e planos de saúde (Lei 9.656/98), o fornecedor deve, por óbvio, observar a legislação pertinente na aplicação do reajuste.

A aplicação de fórmula ou do índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido é prática ilícita que gera, além da multa administrativa, a possibilidade de, em ação individual ou coletiva, pleitear-se redução do valor cobrado pelo fornecedor, bem como restituição da quantia paga em excesso.

JURISPRUDÊNCIA

O contrato de seguro saúde internacional firmado no Brasil não deve observar as normas pátrias alusivas aos reajustes de mensalidades de planos de saúde individuais fixados anualmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

STJ. 3ª Turma. REsp 1850781-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/09/2021 (Info 712).

Em regra, é válida a cláusula prevista em contrato de seguro-saúde que autoriza o aumento das mensalidades do seguro quando o usuário completar 60 anos de idade.

Exceções. Essa cláusula será abusiva quando:

- a) não respeitar os limites e requisitos estabelecidos na Lei 9.656/98; ou
- b) aplicar índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado.

STJ. 4ª Turma. REsp 1381606-DF, Rel. originária Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 7/10/2014 (Info 551). Fonte: Buscador DOD.

2.13. VIOLAR O LIMITE MÁXIMO DE CONSUMIDORES EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

XIV – permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.

Em 2017, fora editada a Lei 13.425, com o objetivo de fixar diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público. A referida lei incluiu este último inciso ao art. 39, sendo esta mais uma prática abusiva nas relações de consumo.

Além de prática abusiva, a conduta de permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo configura **crime, tipificado no art. 65, §2º, do CDC**, cuja pena é de detenção de seis meses a dois anos e multa, sem prejuízo as correspondentes à lesão corporal e à morte.

Jurisprudência – Práticas Abusivas

JURISPRUDÊNCIA

EDIÇÃO N. 164: DIREITO DO CONSUMIDOR - VIII - TESE 5) É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, em virtude da não apresentação do passageiro para embarque no voo antecedente (no show), configurando dano moral.

JURISPRUDÊNCIA

“Maquiagem no produto” é prática ilegal: Ainda que haja abatimento no preço do produto, o fornecedor responderá por vício de quantidade na hipótese em que reduzir o volume da mercadoria para quantidade diversa da que habitualmente fornecia no mercado, sem informar na embalagem, de forma clara, precisa e ostensiva, a diminuição do conteúdo. Ex: diminuir de 600 ml para 500 ml a quantidade do produto. Essa prática é conhecida como “maquiagem de produto” ou “aumento disfarçado de preços”.

STJ. 2ª Turma. REsp 1364915-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 14/5/2013 (Info 524).

A inadequada prestação de serviços bancários, caracterizada pela reiterada existência de caixas eletrônicos inoperantes, sobretudo por falta de numerário, e pelo consequente excesso de espera em filas por tempo superior ao estabelecido em legislação municipal, é apta a caracterizar danos morais coletivos.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.929.288-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2022 (Info 726).

3. COBRANÇA DE DÍVIDAS

A cobrança de dívidas, seja judicial ou extrajudicialmente, constitui exercício regular de direito. No entanto seu exercício deve se ater aos fins que o legitima e respeitar os ditames legais e constitucionais, em especial à dignidade da pessoa humana, sob pena de prática de ato ilícito por abuso de direito.

Com efeito, o CDC fixa limites à cobrança de débitos e veda a prática abusiva com o objetivo de se obter a quitação de uma dívida. É o que dispõe o art. 42

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Em paralelo a esta norma, o art. 71 prevê como crime condutas assemelhadas, adicionando outras proibições, ampliando, assim, o grau de proteção, que deve se estender, também, à esfera cível (indenização por danos materiais e/ou morais) e à esfera administrativa (multa), senão vejamos:

Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

O parágrafo único do art. 42 prevê sanção cível de repetição em dobro de quantia eventualmente paga em excesso pelo consumidor:

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A repetição em dobro é sanção cível prevista pelo CDC, que deve ser aplicada independentemente de a pessoa demandada ter provado qualquer tipo de prejuízo.

No entanto, para sua incidência, é indispensável que, cumulativamente, tenha havido: 1) cobrança indevida, 2) pagamento em excesso ou 3) inexistência de engano justificável.

EXEMPLO

Caso ainda não tenha havido pagando, a simples cobrança indevida não dá lugar à referida sanção cível. De igual maneira, em caso de engano justificável, também inviável a repetição em dobro, sendo devida, neste caso, apenas a restituição de forma simples.

Mas o que vem a ser engano justificável?

Houve, durante um tempo, divergência entre as turmas do STJ a respeito da referida expressão. O tema, então, seguiu para a decisão da Corte Especial do STJ, que fixou entendimento

que o engano justificável, o qual isenta da sanção de devolução dos valores em dobro, não depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente. Depende, sim, da análise da boa-fé objetiva, fator que está no DNA de todas as relações contratuais e nas normas do CDC. Assim, não há necessidade de se comprovar a má-fé do fornecedor (está superada a Tese 7, Ed 39 do *Juris*. em teses do STJ), basta que este tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva para que a sanção tenha incidência (REsp 1.568.331/MS).

Hipóteses de engano justificável:

- Caso o pagamento tenha sido efetuado em decorrência de cláusula contratual posteriormente reconhecida como nula (REsp 1.647507/RJ);
- Se houver controvérsia nos tribunais em relação ao objeto da cobrança indevida (REsp 528186/RS);
- Se houver má-interpretação da legislação em vigor.

Nestas hipóteses, o consumidor não terá direito ao pagamento em dobro, mas somente à devolução simples do que pagou indevidamente. Vale ressaltar que o ônus de provar que houve engano justificável é do fornecedor.



DIREITO DO CONCURSO

002. (PUC-PR/TJ-PR/JUIZ SUBSTITUTO/2014) Segundo o contido no art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado por quantia indevida, tem direito a repetição do indébito do valor em dobro ao que pagou em excesso, porém, se o engano para tal cobrança for justificável não cabe a repetição em dobro. A prova de que o engano é justificável cabe ao fornecedor, haja vista que a matéria é de defesa.



Conforme visto acima, a assertiva está correta.

Hipótese de engano injustificável: por outro lado, no REsp 62.613/RJ, o STJ entendeu que, nos casos em que a concessionária não prestou o serviço, mas efetuou a cobrança indevida, não será possível a alegação de erro justificável, devendo indenizar o consumidor pelo dobro do pagamento devido.

Importante ressaltar que o Código Civil, igualmente, prevê sanção de restituição em dobro em seu art. 940. No entanto a hipótese prevista no diploma cível não se confunde com a sanção estabelecida pelo CDC. Cada uma tutela situação específica envolvendo a cobrança de dívidas pelos credores. Com base na Teoria do Diálogo das Fontes, o STJ entendeu ser possível a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, mesmo sendo uma relação de consumo. Veja, no quadro abaixo, a distinção dos institutos:

ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL	ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
Requisitos: a) A pessoa (consumidora ou não) foi cobrada, por meio de processo judicial, por dívida já paga; b) O autor da cobrança agiu de má-fé (súmula 159 STF).	Requisitos: a) Consumidor foi cobrado por quantia indevida; b) Consumidor pagou essa quantia indevida; c) Não houve um engano justificável por parte do autor da cobrança.
A cobrança foi feita na via judicial.	A cobrança foi feita na via extrajudicial.
Exige má-fé do autor da cobrança. Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 940.	A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Não se exige que a pessoa cobrada tenha pagado efetivamente a quantia. Para incidir o dispositivo, basta que a pessoa seja acionada na justiça por dívida já paga.	Não basta a simples cobrança indevida. Exige-se que o consumidor tenha pagado efetivamente o valor indevido.

Fonte: Buscador DOD

Desse modo, decidiu o STJ que, em caso de cobrança judicial indevida, é possível aplicar a sanção prevista no art. 940 do Código Civil, mesmo sendo uma relação de consumo (REsp 1.645.589-MS, julgado em 04/02/2020 - Info 664). Assim, se o consumidor foi cobrado indevidamente, mas não estão presentes os pressupostos de aplicação do art. 42 do CDC, ainda assim, será possível incidir o art. 940 do CC se os requisitos deste dispositivo estiverem demonstrados.

Certo.

3.1. Dos BANCO DE DADOS E CADASTRO DE CONSUMIDORES

Os bancos de dados e os cadastros de consumidores são espécies de arquivos de consumo que têm o objetivo de coletar e armazenar informações sobre consumidores, para consulta de fornecedores.

Leonardo Bessa leciona:

O surgimento e o progressivo aumento da relevância dos bancos de dados de proteção ao crédito estão vinculados diretamente à massificação e ao anonimato da sociedade de consumo e, mais recentemente, à expansão da oferta de crédito.

Isso porque não se concebe a concessão de crédito sem que se tenha informações sobre o destinatário (consumidor), de modo a avaliar os riscos de futura inadimplência.

Apesar de serem espécies de arquivos de consumo, a doutrina diferencia os bancos de dados dos cadastros de consumidores. Veja o quadro abaixo:

Banco de Dados	Cadastro de Consumidores
Aleatoriedade da coleta.	Não é aleatório. É particularizado no interesse da atividade comercial.
Organização permanente das funções (fim em si mesmo; quanto maior o banco, maior a credibilidade).	A permanência das informações é acessória (o registro não é um fim em si mesmo, está vinculado à relação entre consumidor e fornecedor).
Transmissibilidade externa (beneficia terceiros).	Transmissibilidade interna (circula e beneficia somente o fornecedor - e não terceiro).
Inexistência de autorização do consumidor, mas ele deverá ser informado Ex.: SPC, Serasa.	Geralmente é o consumidor que oferece a informação (ex.: cadastro para crediário nas Casas Bahia).

Da análise acima, é possível concluir porquê os bancos de dados têm despertado maior interesse na doutrina e na jurisprudência: pelo fato de que as informações neles contidas podem ser transferidas a terceiros (é lícito até mesmo a transferência de informações entre banco de dados) e, com isso, excluir o consumidor que se encontra negativado do mercado de consumo.

Tanto os bancos de dados como os cadastro de consumidores podem ser privados (SPC, Serasa) ou públicos (Procons, Bacen, Cadin). No entanto todos eles são considerados **entidades de caráter público**, pelo §4º do art. 43 do CDC. Em razão da natureza dos dados sujeitos a tratamento e das possíveis consequências negativas a direitos da personalidade (privacidade, dados pessoais, honra), há grande preocupação em sua regulamentação.

Possibilidade de impetração de Habeas Data contra os Bancos de Dados: a CF, no art. 5º, LXXII, estabelece que o *Habeas Data* poderá ser impetrado contra entidades governamentais ou de caráter público, com o fim de: a) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante; b) retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Em regulamentação, a Lei do *Habeas Data* prevê, em seu art. 1º, parágrafo único:

Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações.

Regulamentação legal: na regulamentação do tema, o CDC garante três direitos aos consumidores em relação aos arquivos de consumo:

Direito de informação (acesso e comunicação) - art. 43 *caput* e §§ 2º e 6º;

Direito de retificação - art. 43, §3º;

Direito de exclusão - art. 43, §1º e 5º.

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá **acesso** às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, **não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos.**

§ 2º A **abertura** de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo **deverá ser comunicada por escrito ao consumidor**, quando não solicitada por ele.

§ 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata **correção**, devendo o arquivista, no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados **entidades de caráter público.**

§ 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

§ 6º Todas as informações de que trata o *caput* deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.

Assim, a norma assegura ao consumidor tanto o direito ao acesso, a qualquer momento, em relação a seus dados, como o direito de retificação, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros. Em caso de negativa do arquivista, há possibilidade de impetração do remédio constitucional do *Habeas Data*, bem como eventual direito à indenização por danos morais e materiais.

O §2º do art. 43 estabelece o dever de comunicação, por escrito, ao consumidor quanto à inscrição de seu nome/seus dados nos bancos de dados de proteção ao crédito. Em relação a este tema, veja como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona:

- STJ: a comunicação do consumidor tem que ser prévia à inscrição;

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 359, STJ. “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Assim, o dever de notificar o consumidor é do órgão responsável pela manutenção do cadastro (e não do fornecedor).

Súmula 404, STJ: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. Assim, para se isentar de responsabilidade, basta que o órgão mantenedor do cadastro comprove o envio da notificação ao endereço do consumidor.

- STJ: a ausência de comunicação prévia ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito caracteriza dano moral. A indenização por danos morais decorre da simples ausência de prévia notificação. Não há necessidade da prova do prejuízo sofrido. Trata-se de dano moral in re ipsa, no qual o prejuízo é presumido;
- Mas, se há outras inscrições anteriores e a dívida é devida, a falta de comunicação de novas inscrições não gera danos morais. Somente há suspensão do registro até que seja cumprido o requisito da comunicação. Nesse sentido a **Súmula 385-STJ**: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”;
- STJ: não cabe dano moral por falta de comunicação quando a informação é acessível ao público, como, por exemplo, informações que já constem em Cartórios de Protesto, ou Cartório de Distribuição Judicial (Julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos - REsp 1444469-DF e REsp 1.344.352-SP - Info 554);
- STJ: após ser regularmente comunicado sobre a futura inscrição no cadastro, é possível que o consumidor ajuíze ação para impedir ou retirar seu nome do cadastro negativo, neste caso, para permitir o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome do consumidor, segundo o STJ é necessário a presença concomitante de 3 elementos:
 - a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito;
 - b) a efetiva demonstração que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ;
 - c) depósito do valor referente à parte incontroversa do débito ou que seja prestada caução idônea.

Por isso, de acordo com a **Súmula 380 do STJ**: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Quanto ao direito à exclusão, este surge em se tratando de inscrição indevida (inscrição que não é lastreada em dívida líquida, certa e exigível), assim como nos casos em que o consumidor já houver realizado o pagamento, e, por fim, se alcançado o limite temporal previsto no CDC.

Após integral pagamento da dívida, a responsabilidade pela retirada do nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito é do fornecedor. E qual o prazo para a exclusão?

Conforme **Súmula 548-STJ**:

JURISPRUDÊNCIA

Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. (O STJ fixou esse entendimento por aplicação analógica do § 3º do art. 43 do CDC)

A manutenção do registro do nome do devedor em cadastro de inadimplentes após esse prazo impõe, ao credor, o pagamento de indenização por dano moral, independentemente de comprovação do abalo sofrido. Além disso, configurará crime, previsto no CDC, se o fornecedor deixar de comunicar o pagamento ao cadastro de proteção ao crédito ou se o gestor do cadastro, depois de comunicado, não proceder a exclusão:

Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata:

Pena – Detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

Em relação ao limite temporal do registro, destaca o CDC que as informações negativas não poderão ser mantidas:

por prazo superior a 5 anos (art. 43, §1º) - o STJ entende que o termo inicial é a data do vencimento da dívida (e não o dia em que foi efetivamente inscrito no arquivo);

Após consumida a prescrição da ação de cobrança (art. 43, §5º) - na visão do STJ, a prescrição a que se refere este parágrafo não é da ação de execução, mas, sim, de qualquer outra forma de cobrança.

EXEMPLO

Os títulos de crédito possuem prazo de execução de 3 anos (art. 206, §3º, VIII, do CC), no entanto, superado tal prazo, é possível que a cobrança seja realizada por outros meios, tais como ação locupletamento, ação monitória ou, até mesmo, ação de cobrança pelo rito ordinário. O STJ entende que a prescrição a que se refere o §5º é de qualquer ação de cobrança. Logo, enquanto possível for o ajuizamento de qualquer ação para cobrança da dívida, possível também será a permanência do nome do devedor no cadastro, observado o prazo previsto no §1º (5 anos da data do vencimento da dívida)

Assim, vale destacar que deverá ser considerado o prazo que ocorrer primeiro. Se os 5 anos do vencimento da dívida sobrevierem ao prazo de prescrição da ação de cobrança, deve o arquivista retirar o nome do consumidor do arquivos de proteção ao crédito, ainda que a prescrição não tenha se consumado. Nesse sentido, o STJ possui entendimento sumulado:

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 323, STJ: “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Responsabilidade cível, administrativa e criminal: a inscrição irregular do consumidor no cadastro de proteção ao crédito pode decorrer da ausência de notificação da inscrição

(responsabilidade do gestor); da inexistência de dívida líquida, certa e exigível; da violação do dever de exclusão, quando houver pagamento da dívida ou quando ultrapassado o limite temporal previsto no CDC.

Em tais casos, a simples inscrição irregular já é, por si só, suficiente para configurar dano moral. Conforme vimos acima, trata-se de dano moral *in re ipsa*. Por outro lado, o dano material em decorrência da inscrição indevida não pode apenas ser alegado, devendo estar comprovado nos autos.

Quanto à responsabilidade penal, dois delitos previstos no CDC se relacionam a práticas ilícitas perpetradas pelos fornecedores e gestores dos arquivos de consumo. Além do delito previsto no art. 73, acima mencionado, também é crime a violação ao direito de informação (acesso) do consumidor:

Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:

Pena – Detenção de seis meses a um ano ou multa.

JURISPRUDÊNCIA

O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ACP com o objetivo de impedir que as empresas incluam no cadastro de inadimplentes os consumidores em débito que estejam discutindo judicialmente a dívida.

Trata-se da defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores, havendo interesse social (relevância social) no caso.

STJ. 3ª Turma. REsp 1148179-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/2/2013 (Info 516).

O STJ entende que o simples erro no valor inscrito da dívida em órgão de proteção de crédito não tem o condão de causar dano moral ao devedor, haja vista que não é o valor do débito que promove o dano moral ou o abalo de crédito, mas o registro indevido, que, no caso, não ocorreu, uma vez que a dívida existe, foi reconhecida pelo autor e comprovada, expressamente (REsp 831162/ES).

Súmula 550-STJ: A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo.

Súmula 572-STJ: O Banco do Brasil, na condição de gestor do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), não tem a responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação.

3.2. LEI DO CADASTRO POSITIVO

A Lei 12.414/11, que ficou conhecida como Lei do Cadastro Positivo, foi editada com o objetivo de regulamentar os cadastros que contenham informações positivas do consumidor, tais como pagamento pontual de seus débitos, patrimônio, rendimentos, com o objetivo de redução de juros em face do bom histórico de crédito.

Após as alterações da LC 166/19, a Lei do Cadastro Positivo passou a adotar o modelo *opt out*, o que significa que todos os consumidores serão incluídos automaticamente no cadastro positivo (art. 4º), independentemente de sua manifestação prévia. Realizada a abertura do cadastro, deve o gestor, no prazo de 30 dias, comunicar ao consumidor. Neste momento, se o titular dos dados não desejar o tratamento de suas informações, bastará que manifeste sua vontade.

A Lei do Cadastro Positivo convive de forma harmônica com CDC (Teoria do Diálogo das Fontes), deve, portanto, obedecer toda a principiologia do Código de Defesa do Consumidor.

Em razão do objeto, tratamento de dados pessoais, a Lei do Cadastro Positivo possui disciplina semelhante à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), estabelece uma série de direitos e mecanismos de controle adequado e legítimo de tratamento de dados - e a sua interpretação deve sempre ser realizada em harmonia com a LGPD.

3.3. CADASTROS DE RECLAMAÇÕES FEITAS PELOS CONSUMIDORES CONTRA EMPRESAS E COMERCIANTES

Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor.

§ 1º É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado.

§ 2º Aplicam-se a este artigo, no que couber, as mesmas regras enunciadas no artigo anterior e as do parágrafo único do art. 22 deste código.

O artigo estabelece dever estatal de manutenção de cadastros atualizados de reclamações contra fornecedores, com vistas a melhor orientar os consumidores na escolha de produtos e serviços. Tal obrigação é cumprida através das listas de reclamações que, periodicamente, são divulgadas pelos Procons estaduais e municipais, pelo Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) e pela plataforma consumidor.gov, (que é um serviço público digital que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas, para solução alternativa de conflitos de consumo).

RESUMO

1. Oferta e Publicidade no CDC

Princípios da Oferta no CDC

Princípio da vinculação contratual (art. 30): toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, **obriga** o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar **e integra o contrato que vier a ser celebrado**.

Princípio da obrigatoriedade da informação (art. 31): a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações **corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa** sobre suas **características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos** que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores. Nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, as informações serão gravadas de forma indelével.

Princípio da identificação da mensagem publicitária (art. 36): a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, identifique-a como tal.

Princípio da transparência e disponibilidade (art. 36, parágrafo único): o fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

Princípio da proibição da publicidade ilícita (art. 37): é PROIBIDA toda publicidade enganosa ou abusiva.

Princípio da veracidade (art. 37, §1º): é **ENGANOSA** qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, **inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor** a respeito da natureza, das características, qualidade, da quantidade, das propriedades, da origem, do preço e de quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. A publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Princípio da não abusividade (art. 37, §2º): é **ABUSIVA**, dentre outras, a publicidade **discriminatória** de qualquer natureza, **a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, aproveite-se da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança**.

Princípio da correção (art. 56, XII e art. 60): as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, entre outras, à sanção administrativa de contrapropaganda. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator. A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

Princípio da inversão do ônus probandi (art. 38): o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Assim, será do fornecedor o ônus de provar que a publicidade não é enganosa ou abusiva (inversão *ope legis*).

2. Práticas Abusivas

O art. 39 do CDC apresenta, em **rol exemplificativo**, condutas consideradas abusivas – e, por isso, ilegais. Em razão da não taxatividade do rol, o diploma consumerista admite o enquadramento de outras abusividades que violem a boa-fé objetiva e o equilíbrio entre as partes (ex.: art. 42 do CDC e julgados da jurisprudência do STJ).

Rol aberto de práticas abusivas:

- **Venda casada**: condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa a limites quantitativos;
- **Recusa de atendimento às demandas dos consumidores**: recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;
- **Envio ou entrega de produtos e serviços sem solicitação prévia**: enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço. Neste caso, *os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor serão equiparados às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento*;
- **Prevalecer da fraqueza de hipervulneráveis**: prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua **idade, sua saúde, seu conhecimento ou sua condição social**, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;
- Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
- Execução de serviços sem prévia elaboração de orçamento e autorização do consumidor;
- Repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;
- Colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pela Administração Pública;

- Recusa de venda direta de bens ou prestação de serviço, a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento;
- Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços;
- Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério;
- Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido;
- Violar o limite máximo de consumidores em estabelecimentos comerciais

3. Cobrança de Dívidas

O CDC fixa limites à cobrança de débitos e veda a prática abusiva com o objetivo de se obter a quitação de uma dívida (art. 42): Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Constitui prática abusiva e crime apenado pelo art. 71 do CDC.

Sanção de repetição em dobro da quantia paga em excesso pelo consumidor: para incidência desta sanção - requisitos cumulativos: 1) cobrança indevida, 2) pagamento em excesso e 3) inexistência de engano justificável.

Banco de Dados e Cadastro de Consumidores (art. 43 CDC): entidades de caráter público. Consumidor tem direito de informação (acesso e comunicação), retificação e exclusão de seus dados. Possível impetração de *habeas data*.

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (CESPE-CEBRASPE/MPE-SC - PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2/2021) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

Em caso de recusa do fornecedor ao cumprimento da oferta divulgada na imprensa, o consumidor terá o direito de compeli-lo a cumprir tal oferta, até mesmo por meio de outro produto equivalente.

002. (FCC/TJ-GO - JUIZ SUBSTITUTO/2021) Em relação às práticas comerciais e à publicidade nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor estabelece:

- a) Tratando-se de produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, suas informações gerais, legalmente previstas, serão gravadas de forma indelével.
- b) É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, ainda que a chamada seja gratuita ao consumidor, sem anuência prévia deste.
- c) O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem alega sua falsidade ou incorreção.
- d) Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição por todo o período de vida útil do produto, limitado ao tempo que constar no manual de garantia respectiva.
- e) A publicidade pode ser veiculada como notícia, sem necessidade de ser identificada como propaganda, desde que se refira a aspectos técnicos do produto.

003. (CESPE-CEBRASPE/MPE-TO - PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2022) Considerando-se o disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caso o fornecedor de um produto adquirido na Internet se recuse a cumprir a oferta sob a alegação de que não possui mais o produto em estoque,

I – o consumidor ou o fornecedor poderão rescindir o contrato unilateralmente, desde que restituída a quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada.

II – o fornecedor deverá fornecer outro produto equivalente, à sua escolha.

III – o consumidor poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta à qual aderiu, ainda que o fornecedor tenha que adquirir o produto junto a outros revendedores existentes no mercado de consumo.

Assinale a opção correta.

- a) Nenhum item está certo.
- b) Apenas o item I está certo.
- c) Apenas o item III está certo.
- d) Apenas os itens I e II estão certos.
- e) Apenas os itens II e III estão certos.

004. (FUNDEP/PREFEITURA DE UBERLÂNDIA – MG/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2019) Um homem recebeu um catálogo em sua residência com diversas ofertas de vinhos argentinos. No informativo, constava a existência de um preço promocional para a aquisição de cinco garrafas, que sairiam todas pela metade do preço. Feliz com a oportunidade, ele se deslocou até o local de venda das mercadorias, tendo sido informado, no momento da compra, que a informação do catálogo estaria equivocada.

Diante desses fatos e de que foi divulgada uma publicidade de um produto com determinadas condições de venda, pode-se afirmar:

- a) O contrato de compra e venda de vinhos a ser celebrado somente manterá as mesmas condições promocionais do catálogo se o fornecedor concordar.
- b) O contrato de compra e venda de vinhos a ser celebrado somente manterá as mesmas condições promocionais do catálogo se esse homem apresentar duas testemunhas comprovando que ele acreditou na oferta.
- c) As condições promocionais integrarão o contrato que vier a ser celebrado, obrigando o fornecedor que veiculou a propaganda.
- d) O contrato a ser celebrado não tem que manter as mesmas condições, podendo o vendedor abrir uma margem de negociação promocional em caso de pagamento à vista ou mediante boleto bancário.

005. (CESPE/MPE-CE/PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL/2020) De acordo com o CDC, a publicidade enganosa caracteriza-se por

I – induzir, potencialmente, a erro o consumidor.

II – ferir valores sociais básicos.

III – ser antiética e ferir a vulnerabilidade do consumidor.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item II está certo.
- c) Apenas os itens I e III estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

006. (INSTITUTO AOCP/TJ-MG/JUIZ LEIGO/2019) Considerando a publicidade na esfera consumerista, assinale a alternativa correta.

- a) É enganosa, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.
- b) É abusiva qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir a

erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

c) O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, não precisa manter, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

d) A publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

007. (FGV/TJ-MG/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2022) A sociedade empresária Empreendimentos Lua Redonda Ltda. está promovendo um loteamento. Ela inseriu na publicidade do empreendimento várias fotografias e um texto, esclarecendo que os lotes eram ofertados aos seguidores de determinada religião e morar em um deles era condição suficiente para se livrar da condenação eterna após a morte. Acrescentou que o dirigente religioso do grupo já havia adquirido cinco lotes, o que era verdade.

A publicidade é

a) correta.

b) abusiva.

c) enganosa.

d) permitida.

008. (CESPE/TJ-PA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) No que se refere a publicidade de bens e serviços de consumo, teaser consiste na

a) publicidade socialmente aceita, mesmo que contenha expressões exageradas.

b) técnica publicitária que tem por objetivo inserir produtos e serviços nos meios de comunicação sem que haja declaração ostensiva da marca.

c) publicidade que implica a utilização de aspecto discriminatório de qualquer natureza.

d) publicidade que induz o consumidor a erro quanto a informações relevantes sobre produto ou serviço.

e) mensagem que visa criar expectativa ou curiosidade no público acerca de determinado produto ou serviço.

009. (FUNDEP/MPE-MG/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) Assinale a alternativa incorreta:

a) O dever de veracidade, na publicidade comparativa, proíbe a comparação falsa, inexata, ambígua, omissiva ou que, por qualquer meio, possa induzir o consumidor em erro quanto às reais características e vantagens dos bens e serviços comparados.

b) É vedada a publicidade comparativa implícita quando, embora seja possível identificar os concorrentes, não há menção explícita à marca.

c) É vedada, na publicidade comercial, a comparação que não tem suporte em dados comprováveis, porque viola o direito do consumidor a receber informação correta e verdadeira sobre o produto ou serviço comparado.

d) É vedada a publicidade comparativa que gere confusão acerca da origem e da qualidade dos produtos e serviços anunciados, porque lhe falta clareza e pode induzir o consumidor em erro.

010. (CESPE-CEBRASPE/DPE-PA/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Apesar de morar no Brasil, Felipe viaja frequentemente para a cidade do Porto, em Portugal, por cursar mestrado nessa cidade. Em razão de sua situação, Felipe se interessou por um anúncio realizado por uma academia de ginástica situada no Brasil que prometia a possibilidade de utilização, sem qualquer custo adicional, de uma rede mundial de academias credenciadas, com unidade inclusive na cidade do Porto, o que o levou a realizar sua matrícula, mediante assinatura de contrato. Após esse momento, Felipe viajou para a cidade do Porto e compareceu a uma das academias credenciadas; no entanto, para sua surpresa, a unidade conveniada exigiu-lhe o pagamento de uma tarifa de uso. Indignado, Felipe entrou em contato com a unidade do Brasil, onde havia realizado sua matrícula, mas esta unidade informou que a expressão “sem qualquer custo adicional” utilizada em seu anúncio se referia à inexistência de acréscimo cobrado pela unidade brasileira, e não de eventual cobrança no exterior, de terceiro.

Com relação a essa situação hipotética, é correto afirmar que a academia de ginástica que realizou o referido anúncio

a) veiculou publicidade enganosa, que se caracteriza como aquela que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança.

b) veiculou publicidade abusiva, pois divulgou a informação falsa de que não haveria cobrança de custo adicional na unidade conveniada.

c) não cometeu nenhuma irregularidade, porque não era obrigada a informar a Felipe a cobrança de taxa pela unidade conveniada na cidade do Porto.

d) realizou publicidade enganosa por omissão, que se caracteriza pela falta de informação de dado essencial ao serviço.

e) realizou publicidade que não vincula o contrato assinado por Felipe.

011. (FGV/TJ-AP/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2022) Regina ingressou com ação judicial em face da montadora de automóveis (primeira ré) e da revendedora (segunda ré), alegando que sofreu prejuízo na compra de um veículo. A consumidora narra que, em outubro de 2020, adquiriu o veículo anunciado na mídia como sendo o lançamento do modelo na versão ano 2021, o que foi confirmado pelo vendedor que a atendeu na concessionária. No mês seguinte, a montadora lançou novamente aquele modelo denominando versão ano 2021, entretanto, contando com mais acessórios, o que impactou na desvalorização do carro de Regina.

Diante dessa situação, é correto afirmar que:

- a) há abusividade na prática comercial que induziu Regina a erro, ao frustrar sua legítima expectativa e quebrar a boa-fé objetiva; a responsabilidade solidária da montadora e da revendedora está caracterizada pelo vício decorrente da disparidade com indicações constantes na mensagem publicitária e informadas à consumidora;
- b) resta caracterizada a publicidade abusiva ao induzir a erro a consumidora no que dizia respeito às características, qualidade, bem como outros dados sobre o veículo; a segunda ré não possui legitimidade passiva, uma vez que é apenas a revendedora de automóveis, não tendo responsabilidade pela propaganda;
- c) o ato de não informar que seria lançada outra versão com acessórios diversos constitui omissão, o que não caracteriza propaganda enganosa que ocorre por ato comissivo; a responsabilidade pelo fato do produto decorrente da propaganda enganosa lançada nas concessionárias é da montadora;
- d) há prática comercial abusiva e propaganda enganosa, violando os deveres de informações claras, ostensivas, precisas e corretas, frustrando a legítima expectativa da consumidora e violando os deveres de boa-fé objetiva; a responsabilidade do comerciante é subsidiária em caso de produto que se tornou defeituoso em razão da qualidade inferior que impactou na diminuição do valor;
- e) inexistiu publicidade enganosa ou defeito na prestação do serviço, uma vez que não se considera defeituoso o produto pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado; a responsabilidade subsidiária da revendedora em relação à montadora está caracterizada pelo vício decorrente da disparidade com indicações constantes na mensagem publicitária.

012. (CESPE-CEBRASPE/DPE-RS/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Em razão da pandemia de COVID-19, Jorge necessitou trabalhar em casa e, para tanto, adquiriu um computador pelo site da empresa Y. O computador foi entregue dentro do prazo, mas visivelmente estava em desacordo com as informações publicitárias veiculadas no site, já que o produto recebido era muito aquém do que Jorge havia comprado conforme o anúncio.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Jorge poderá contatar a empresa Y e exigir um computador em consonância com o anunciado, ou, ainda, ingressar judicialmente contra a empresa, para o cumprimento da obrigação, sob pena de resolução em perdas e danos, pois o conteúdo da publicidade veiculada obrigou o fornecedor e integrou o contrato entre eles celebrado.

013. (CESPE-CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2/2021)

A respeito dos planos e seguros privados de assistência à saúde, da entrega de produtos com data e turno marcados e dos crimes contra o consumidor, contra a economia popular e contra a ordem econômica, julgue o item subsequente.

No caso de omissão culposa de informação relevante sobre a natureza de um produto, poderá ser aplicada ao fornecedor apenas multa.

014. (CESPE-CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2/2021)

Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue.

A prática abusiva, para configurar-se como ilícita, depende da verificação de efetivo dano ao destinatário final.

015. (VUNESP/PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA – SP/PROCURADOR MUNICIPAL/2021)

Norma aderiu, pela internet, a um contrato para receber a entrega de jornais impressos diariamente em sua casa. Na primeira semana de entrega, foi-lhe enviada também uma revista de moda. No primeiro boleto mensal, além do valor do jornal, cobrou-se taxa extra pela revista, que semanalmente foi entregue. Inconformada, Norma entrou em contato com a empresa contratada, a qual lhe disse haver uma cláusula expressa no contrato com o seguinte: ao receber a revista, se o cliente não a quiser semanalmente, deve pedir o cancelamento através do Serviço de Atendimento ao Cliente, caso contrário tal taxa é cobrada.

Diante dos fatos, é correto afirmar que

- a) Norma não tem direitos a reclamar, pois o contrato trouxe cláusula expressa de que o cancelamento era necessário, caso contrário seria considerado adesão ao serviço de entrega da revista.
- b) o envio da revista deve ser considerado amostra grátis. No caso em análise, o serviço contratado era apenas da entrega do jornal, sendo que o contrato não pode trazer cláusula que onere demais o consumidor, por ser considerada nula de pleno direito.
- c) a cláusula que obriga Norma a entrar em contato para dizer que não quer aderir à entrega da revista é abusiva e, portanto, anulável. Porém, uma vez aberta a revista e não devolvida ao fornecedor, a cobrança será devida.
- d) o contrato firmado entre as partes não pode ser objeto de revisão, uma vez que Norma leu e aderiu a todos os seus termos, sendo aplicada a regra geral de que o contrato faz lei entre as partes.
- e) a entrega de produtos não solicitados é considerada popularmente como venda casada, atitude considerada prática abusiva, que pode ser sancionada administrativamente com pena de multa e até cassação da licença do fornecedor.

016. (IBFC/FSA-SP - ADVOGADO I/2019) Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma hipótese de prática abusiva vedada ao fornecedor de produtos ou serviços.

- a) Permitir o atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque
- b) Enviar ao consumidor o produto quando for solicitado
- c) Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que, o fixado pela autoridade administrativa, como máximo
- d) Elevar o preço dos produtos e serviços, mesmo que haja justa causa

017. (INSTITUTO AOCP/TJ-MG/JUIZ LEIGO/2019) Pedro é fornecedor de produtos ou serviços, sendo que alguns consumidores desses produtos e serviços ingressaram com ação judicial

em face de Pedro, com a alegação de que ele está praticando condutas abusivas. Com base no Código de Defesa do Consumidor, é permitido a Pedro

- a) condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.
- b) recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque e, ainda, de conformidade com os usos e costumes.
- c) enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço.
- d) impedir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.

018. (VUNESP/PREFEITURA DE BIRIGUI – SP/ADVOGADO/2019) Assinale a alternativa que traz a hipótese de prática abusiva conhecida como “venda casada”.

- a) Parque de diversões que impede os clientes de ingressarem no estabelecimento trazendo consigo alimentos de fora para serem consumidos durante sua estadia no local, só podendo adquirir os alimentos lá vendidos, sob o argumento de que pretendem se resguardar de responsabilização, caso alguém sofra com o consumo de produtos dos quais desconhecem a origem.
- b) Supermercados e padarias que dão balas e chicletes de troco na falta de moedas, justificando que há falta desse tipo de forma de pagamento em razão de haver culturalmente a conduta de guardar moedas em “cofrinhos”.
- c) Companhias aéreas que cobram multas exorbitantes para cancelar uma passagem adquirida pela internet, dentro do prazo de sete dias, frustrando o direito de arrependimento e de reembolso integral do consumidor que faz compras “fora do estabelecimento comercial”.
- d) Estacionamentos privados que avisam, por meio de placas e impressos, que não são responsáveis pelos danos causados aos veículos ou pelos pertences neles deixados, mesmo que o estacionamento seja gratuito.
- e) Empresas prestadoras de serviços públicos essenciais, como água, energia elétrica e telefonia, que, com respaldo em dispositivo contratual, incluem na conta, sem autorização expressa do consumidor, a cobrança de outros serviços.

019. (FUNDEP/PREFEITURA DE UBERLÂNDIA – MG/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2019) Sobre as práticas abusivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- () É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços enviar ou entregar ao consumidor qualquer produto ou fornecer qualquer serviço, se estiver inadimplente perante o poder público municipal.
- () É autorizado ao fornecedor de produtos ou serviços elevar, desde que com justa causa, o preço de produtos ou serviços.

- () É autorizado ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço se tiver disponibilidade em estoque.
- () É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Assinale a sequência correta.

- a) V F V F
- b) F V F V
- c) V F F V
- d) F V V F

020. (CESPE/DPE-DF/DEFENSOR PÚBLICO/2019) A respeito da publicidade, das sanções criminais e das práticas contratuais abusivas em relações de consumo, julgue o item a seguir, tendo como referência a legislação pertinente e o entendimento dos tribunais superiores.

Segundo entendimento da 3.^a Turma e da 2.^a Seção do STJ, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, a venda casada às avessas, indireta ou dissimulada, consiste no condicionamento da aquisição de um produto ou serviço principal à concomitante aquisição de outro produto, secundário, quando o propósito do consumidor é unicamente obter o produto ou o serviço principal.

021. (INSTITUTO CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA – VESPERTINA/2019) O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

022. (QUADRIX/CORE-PR/ASSESSOR JURÍDICO/2021) Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores acerca do Código de Defesa do Consumidor, julgue o item.

A simples cobrança indevida do consumidor pelo fornecedor, sem que haja inscrição em cadastro restritivo de crédito, já produz dano moral presumido e indenizável.

023. (VUNESP/CODEN – SP/ADVOGADO/2021) Assinale a alternativa que consagra uma das súmulas vigentes do STJ acerca do serviço de proteção ao crédito, que é corolário da correta forma de se realizar cobrança de dívidas pelas regras consumeristas.

- a) A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de três anos, independentemente da prescrição da execução.
- b) Não cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição em seu banco de dados.

- c) Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito cabe indenização por dano moral, mesmo quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
- d) É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastro.
- e) A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco, constitui banco de dados e dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo.

024. (FCC/TJ-MS/JUIZ SUBSTITUTO/2020) Renato, cliente de determinada operadora de telefonia, recebeu fatura cobrando valor muito superior ao contratado. Percebendo o equívoco, Renato deixou de pagar a fatura e contatou a operadora, requerendo o envio de outra, com o valor correto. No entanto, apesar de reconhecer a falha, a operadora enviou nova fatura cobrando o mesmo valor em excesso, razão pela qual Renato novamente se recusou a pagar. Nesse caso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Renato

- a) tem direito de receber o dobro do valor cobrado em excesso na primeira fatura, apenas.
- b) tem direito de receber o dobro do valor cobrado em excesso em cada uma das duas faturas.
- c) tem direito de receber o dobro do valor total da primeira fatura, apenas.
- d) tem direito de receber o dobro do valor total de cada uma das duas faturas.
- e) não tem direito de receber o dobro do valor cobrado em excesso ou do total de nenhuma das faturas.

025. (VUNESP/PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO – SP/PROCURADOR/2019) Quanto ao conceito de banco de dados e cadastro de consumidores, é correto afirmar que

- a) são sinônimos e refletem um grupo de informações que espontaneamente é formado a partir de elementos fornecidos pelos próprios consumidores.
- b) ambos formam um grupo de informações sobre consumidores, que diferem apenas por ser o cadastro de consumidores de caráter público e o banco de dados entidade de caráter privado, nos termos da legislação consumerista.
- c) são diferentes, pois banco de dados é o conjunto de informações acerca de um consumidor coletadas no mercado, sendo utilizadas normalmente por empresas que prestam serviços de proteção ao crédito, sem a participação dos consumidores, mas com seu prévio conhecimento antes da inclusão, enquanto o cadastro exige em sua formação a entrega espontânea desses dados pelo consumidor.
- d) tanto no banco de dados quanto no cadastro de consumidores as informações podem ser compartilhadas com outros fornecedores sem qualquer anuência do consumidor, como proteção e regulação de riscos do mercado.
- e) somente no cadastro é necessária a informação prévia direcionada ao consumidor, informando que seu nome será inserido nessa lista, o que não se aplica à inserção de seu nome em banco de dados.

026. (CESPE-CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2/2021)

Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue.

O direito à repetição do indébito possui critérios objetivos, e, como norma protetiva ao consumidor, o engano do credor não afasta a aplicação da pena.

027. (VUNESP/PREFEITURA DE BERTIOGA – SP/PROCURADOR MUNICIPAL/2021) Sobre banco de dados e cadastros de consumidores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é certo afirmar que:

- a) O nome do consumidor só pode ser inserido num banco de dados após a sua expressa autorização.
- b) Os bancos de dados são instituições de caráter privado.
- c) Quando encontrada inexatidão de alguma informação do consumidor em um banco de dados, o arquivista terá dez dias para proceder o ajuste após a informação da incorreção.
- d) Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-los pública e anualmente.
- e) O prazo para manutenção do nome do consumidor no serviço de proteção ao crédito é de cinco anos a contar da data da inscrição.

028. (FCC/DPE-GO/DEFENSOR PÚBLICO/2021) Roberta teve o seu nome lançado em cadastro de proteção ao crédito em razão de dívidas das quais discorda e questiona em juízo. As dívidas foram lançadas em datas subsequentes, e a autora ajuizou ações em que questiona todas as dívidas realizadas em seu nome e pede indenização por danos morais em razão das inscrições indevidas. Nesse caso,

- a) o pedido deverá ser julgado improcedente, uma vez que a existência de prévia inscrição legítima afasta o direito à indenização por danos morais, mesmo que outra inscrição seja indevida, em consonância com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça que se aplica inteiramente ao caso.
- b) embora o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça indique a inexistência de danos morais diante da inscrição indevida se já havia inscrição legítima preexistente, tal súmula é afastada de plano pela simples existência de alguma contestação judicial da dívida anterior.
- c) deve ser aplicado o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza expressamente a incidência dos danos morais diante de uma inscrição indevida, independentemente da existência de inscrição preexistente.
- d) deve ser feito o distinguishing para que seja afastado o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça quanto ao não cabimento de indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, em razão das peculiaridades do caso concreto.
- e) embora não haja entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça a respeito da incidência dos danos morais em hipótese de inscrição indevida se já havia inscrição legítima preexistente, a condenação é a solução mais adequada diante dos princípios protetivos do consumidor.

029. (VUNESP/TJ-RJ/JUIZ SUBSTITUTO/2019) Tendo em vista o entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que

- a) o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.
- b) é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê a limitação do tempo de internação hospitalar do segurado.
- c) constitui prática abusiva a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano.
- d) incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do pagamento do débito ainda que parcial.
- e) constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, não se sujeitando, no entanto, à aplicação de multa administrativa.

030. (CESPE/TJ-PA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) Acerca de bancos de dados e cadastros de consumidores, assinale a opção correta, de acordo com a jurisprudência do STJ.

- a) O registro do nome do consumidor em bancos de dados deve ser precedido de comunicação escrita, na qual deve ser atestado o recebimento da notificação.
- b) A notificação que antecede a inscrição do nome do consumidor nos bancos de dados deve ser promovida pelo fornecedor que solicita o registro no órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito.
- c) A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo estabelecido em lei, ainda que anteriormente ocorra a prescrição da execução.
- d) O Banco do Brasil, na condição de gestor do cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF), é responsável por notificar previamente o devedor acerca da sua inscrição nesse cadastro.
- e) Efetuado o pagamento do débito pelo devedor, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a exclusão do registro da dívida no cadastro de inadimplentes.

031. (FCC/TJ-AL/JUIZ SUBSTITUTO/2019) Para vender a roupa do herói Megaman, seu fabricante veicula anúncio na TV em que um ator sai voando pela janela e salva uma criança e seu cachorro em um imóvel pegando fogo. Essa publicidade, quando vista por crianças,

- a) é apenas enganosa, pois não é possível que uma publicidade seja ao mesmo tempo abusiva e enganosa pelas normas do CDC.
- b) é somente abusiva, pelo induzimento ao comportamento perigoso, pois toda criança saberá discernir o conteúdo falso do ator voando pela janela.
- c) será só abusiva, pois esta engloba a publicidade enganosa no conceito mais amplo da periculosidade da conduta e do aproveitamento da falta de experiência dos infantes.

d) é simultaneamente abusiva e enganosa; abusiva por eventualmente induzir a comportamento perigoso, por deficiência de julgamento e de experiência, e enganosa pelo conteúdo não verdadeiro de pessoa voando no salvamento publicitário.

e) é lícita, pois além do aspecto lúdico não pode haver jamais restrições à liberdade de expressão, o que inclui a veiculação publicitária lastreada na fantasia.

032. (FCC/TJ-AL/JUIZ SUBSTITUTO/2019) Quanto à oferta de produtos e serviços nas relações de consumo,

a) se cessadas sua produção ou a importação o fornecimento de componentes e peças de reposição deverá ser mantido por até um ano.

b) as informações nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor deverão constar de catálogo à parte ou obtidas por meio de serviço de relacionamento direto com o cliente.

c) é defesa sua veiculação por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina.

d) a responsabilidade que decorre de sua vinculação contratual e veiculação é subjetiva ao fornecedor.

e) o fornecedor do produto ou serviço é subsidiariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

033. (VUNESP/PREFEITURA DE CERQUILHO – SP/PROCURADOR JURÍDICO/2019)

Maria fez uma compra de um eletrodoméstico, em 10 parcelas, na data de 02 de maio de 2016, na Loja Santelmo, sendo que a última parcela do seu crediário deveria ter sido paga em 02 de fevereiro de 2017. Não quitou todas as parcelas em dia, pagando, porém, integralmente o seu débito, com juros e correção monetária em janeiro de 2019, informando à Loja Santelmo desse fato, que lhe confirmou via e-mail que estava tudo quitado na mesma ocasião. Entretanto, ao tentar fazer uma nova compra a crédito em outro estabelecimento, na data de 02 maio de 2019, descobriu que seu nome está negativado pelas Lojas Santelmo, pela dívida já quitada.

Diante dessa situação, é certo afirmar que

a) a loja agiu corretamente em manter o nome de Maria no rol dos maus pagadores, mesmo após a quitação, pois é possível deixar até cinco anos a inscrição pelo débito existente, a contar da inadimplência.

b) mesmo sendo irregular a manutenção de tal inscrição em nome de Maria, se houver outras inscrições preexistentes a essa da Loja Santelmo, não caberá indenização por dano moral, nos termos da atual orientação do STJ sobre o tema.

c) o cadastro de inadimplentes, por ter natureza de pessoa jurídica de direito privado, só poderia ter inserido o nome de Maria no cadastro dos maus pagadores mediante aviso prévio de 10 dias.

d) se o débito de Maria tivesse prescrito para cobrança, ainda assim poderia a Loja Santelmo manter por cinco anos da data da inadimplência o nome da consumidora no cadastro de inadimplentes.

e) para que não fosse considerada irregular a inserção do nome de Maria no Banco de dados negativo, seria indispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação sobre negativação de seu nome

034. (CESPE/DPE-DF/DEFENSOR PÚBLICO/2019) A respeito da publicidade, das sanções criminais e das práticas contratuais abusivas em relações de consumo, julgue o item a seguir, tendo como referência a legislação pertinente e o entendimento dos tribunais superiores.

Situação hipotética: A emissora de televisão X veiculou ao público informações inverídicas a respeito da audiência da emissora de televisão Y, sua concorrente, com base em dados adulterados de sociedade empresária oficial de pesquisa de opinião. Em razão disso, a emissora Y deu entrada em processo litigioso contra a emissora X. **Assertiva:** Segundo entendimento do STJ, é possível a aplicação da legislação consumerista no referido processo litigioso, para proteger o público de práticas abusivas e desleais do fornecedor de serviços.

035. (CESPE/TJ-PR/JUIZ SUBSTITUTO/2019) A respeito de cobrança de dívidas e cadastros de inadimplentes, de prescrição, de práticas comerciais abusivas e de oferta e publicidade, assinale a opção correta, de acordo com a jurisprudência do STJ.

- a) A cobrança indevida de pagamento por serviços de telefonia enseja a condenação da empresa prestadora do serviço por danos morais presumidos, independentemente de efetuada a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.
- b) A ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida de consumidor em cadastro de inadimplentes promovida por instituição financeira aplica-se o prazo prescricional de três anos, previsto no Código Civil.
- c) Em salas de cinema, a prática de compelir consumidor espectador a comprar todo e qualquer produto dentro da própria sala de exibição de filmes não é abusiva, por ser essa atividade de caráter complementar à principal.
- d) A responsabilidade do comerciante é subsidiária à do fabricante no caso de o vendedor se aproveitar de publicidade enganosa do fabricante para a comercialização do produto.

036. (VUNESP/TJ-MT/JUIZ SUBSTITUTO/2018) No que concerne ao banco de dados e cadastro de consumidores, considerando também o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa correta.

- a) É indispensável que a carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros seja expedido com aviso de recebimento (AR).
- b) A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito pelo prazo máximo de cinco anos, exceto se a execução se tornar prescrita antes desta data.
- c) No prazo de cinco dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito, o credor deverá promover a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes.
- d) A utilização de score de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, não dispensa o consentimento do consumidor, que deverá ser esclarecido sobre as informações valoradas e as fontes dos dados considerados nos cálculos.
- e) O órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito deve notificar o devedor após proceder à inscrição no cadastro de inadimplentes.

037. (FUNDATEC/PREFEITURA DE ESTEIO – RS/GUARDA MUNICIPAL - EDITAL N. 03/2022)

Uma pessoa solicitou a intervenção de um Guarda Municipal da cidade de Esteio, pois, ao tentar comprar um produto numa loja de equipamentos domésticos, foi-lhe condicionado que deveria fazer um seguro para o caso de defeito das peças no momento da utilização. Essa situação, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é considerada como:

- a) Abuso de autoridade.
- b) Crime domiciliar.
- c) Prática abusiva.
- d) Falsidade ideológica.
- e) Direito comercial do fornecedor.

038. (FACET CONCURSOS/PREFEITURA DE CAPIM – PB/ASSISTENTE JURÍDICO/2020)

Uma loja de materiais de construção localizada no Município Capim/PB, veiculou na rádio local uma publicidade na qual informava que nas compras a partir de R\$ 200,00 (duzentos reais), a entrega dos materiais dentro do município seria totalmente grátis, sem que fosse informada qualquer outra ressalva. Adriles, ao tomar conhecimento do anúncio, dirigiu-se à loja e efetuou uma compra de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Após o pagamento, Adriles forneceu seu endereço, para que fosse entregue os materiais comprados, sendo então informado que teria que pagar o valor de R\$ 30,00 (trinta reais) para que a entrega fosse efetuada, por ser o endereço localizado na zona rural de Capim/PB. Com base no relato acima, podemos afirmar que a publicidade praticada pela loja:

- a) É permitida, não configurando qualquer tipo de infração.
- b) É vedada, sendo considerada enganosa, nos termos do CDC.
- c) É permitida, pois tem o objetivo de atrair clientes, o que não se contrapõe às práticas aceitáveis de mercado.
- d) É vedada, sendo considerada abusiva, nos termos do CDC.
- e) É permitida, pois a cobrança para a entrega não excedeu o valor máximo de R\$ 50,00 (cinquenta reais).

039. (FCC/AL-AP/ANALISTA LEGISLATIVO - ASSESSOR JURÍDICO LEGISLATIVO/2020)

Em relação às seguintes práticas comerciais, relativas à oferta e publicidade nas relações de consumo, considere:

I – Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

II – Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto; cessadas a produção ou importação, a oferta passa a ser facultativa por parte do fornecedor ou fabricante.

III – O fornecedor do produto ou serviço é subsidiariamente responsável pelos atos de seus propositos ou representantes autônomos.

IV – Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial; é proibida a publicidade de bens ou serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) II e III.
- b) I e II.
- c) II, III e IV.
- d) I, III e IV.
- e) I e IV.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. C | 37. c |
| 2. a | 38. b |
| 3. c | 39. e |
| 4. c | |
| 5. a | |
| 6. d | |
| 7. b | |
| 8. e | |
| 9. b | |
| 10. d | |
| 11. a | |
| 12. C | |
| 13. C | |
| 14. E | |
| 15. b | |
| 16. c | |
| 17. d | |
| 18. a | |
| 19. b | |
| 20. E | |
| 21. C | |
| 22. E | |
| 23. d | |
| 24. e | |
| 25. c | |
| 26. E | |
| 27. d | |
| 28. d | |
| 29. b | |
| 30. c | |
| 31. d | |
| 32. c | |
| 33. b | |
| 34. C | |
| 35. b | |
| 36. c | |

GABARITO COMENTADO

001. (CESPE-CEBRASPE/MPE-SC - PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2/2021) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

Em caso de recusa do fornecedor ao cumprimento da oferta divulgada na imprensa, o consumidor terá o direito de compeli-lo a cumprir tal oferta, até mesmo por meio de outro produto equivalente.



Art. 35, CDC. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

- I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
- II – aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
- III – rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Certo.

002. (FCC/TJ-GO - JUIZ SUBSTITUTO/2021) Em relação às práticas comerciais e à publicidade nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor estabelece:

- a)** Tratando-se de produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, suas informações gerais, legalmente previstas, serão gravadas de forma indelével.
- b)** É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, ainda que a chamada seja gratuita ao consumidor, sem anuência prévia deste.
- c)** O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem alega sua falsidade ou incorreção.
- d)** Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição por todo o período de vida útil do produto, limitado ao tempo que constar no manual de garantia respectiva.
- e)** A publicidade pode ser veiculada como notícia, sem necessidade de ser identificada como propaganda, desde que se refira a aspectos técnicos do produto.



a) Certa.

CDC. Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével.

b) Errada.

CDC. Art. 33, Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina.

c) Errada.

CDC. Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.

d) Errada.

CDC. Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

e) Errada.

CDC. Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

Letra a.

003. (CESPE-CEBRASPE/MPE-TO - PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2022) Considerando-se o disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caso o fornecedor de um produto adquirido na Internet se recuse a cumprir a oferta sob a alegação de que não possui mais o produto em estoque,

I – o consumidor ou o fornecedor poderão rescindir o contrato unilateralmente, desde que restituída a quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada.

II – o fornecedor deverá fornecer outro produto equivalente, à sua escolha.

III – o consumidor poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta à qual aderiu, ainda que o fornecedor tenha que adquirir o produto junto a outros revendedores existentes no mercado de consumo.

Assinale a opção correta.

a) Nenhum item está certo.

b) Apenas o item I está certo.

c) Apenas o item III está certo.

d) Apenas os itens I e II estão certos.

e) Apenas os itens II e III estão certos.



I – Errado. O fornecedor não poderá rescindir unilateralmente o contrato, ainda que restitua a quantia antecipada, porque cabe, ao consumidor, escolher uma das três opções previstas no art. 35 do CDC.

II – Errado. A escolha é do consumidor, que PODERÁ aceitar outro produto equivalente.

III – Certo. Em virtude do princípio da vinculação da oferta, o consumidor pode exigir a entrega do produto adquirido, mesmo que o fornecedor constate, após a realização da venda, que não tem o item disponível em seu estoque.

O mero fato de o fornecedor do produto não o possuir em estoque no momento da contratação não é condição suficiente para eximi-lo do cumprimento forçado da obrigação (STJ, REsp 1.872.048, 2021). A única hipótese que autorizaria o fornecedor a não cumprir a obrigação seria o caso em que “não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada” (NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor. 12ª ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, livro digital).

Letra c.

004. (FUNDEP/PREFEITURA DE UBERLÂNDIA – MG/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2019) Um homem recebeu um catálogo em sua residência com diversas ofertas de vinhos argentinos. No informativo, constava a existência de um preço promocional para a aquisição de cinco garrafas, que saíam todas pela metade do preço. Feliz com a oportunidade, ele se deslocou até o local de venda das mercadorias, tendo sido informado, no momento da compra, que a informação do catálogo estaria equivocada.

Diante desses fatos e de que foi divulgada uma publicidade de um produto com determinadas condições de venda, pode-se afirmar:

- a) O contrato de compra e venda de vinhos a ser celebrado somente manterá as mesmas condições promocionais do catálogo se o fornecedor concordar.
- b) O contrato de compra e venda de vinhos a ser celebrado somente manterá as mesmas condições promocionais do catálogo se esse homem apresentar duas testemunhas comprovando que ele acreditou na oferta.
- c) As condições promocionais integrarão o contrato que vier a ser celebrado, obrigando o fornecedor que veiculou a propaganda.
- d) O contrato a ser celebrado não tem que manter as mesmas condições, podendo o vendedor abrir uma margem de negociação promocional em caso de pagamento à vista ou mediante boleto bancário.



CDC. Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Letra c.

005. (CESPE/MPE-CE/PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL/2020) De acordo com o CDC, a publicidade enganosa caracteriza-se por

- I – induzir, potencialmente, a erro o consumidor.
- II – ferir valores sociais básicos.

III – ser antiética e ferir a vulnerabilidade do consumidor.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item II está certo.
- c) Apenas os itens I e III estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.



I – induzir, potencialmente, a erro o consumidor (propaganda enganosa);

II – ferir valores sociais básicos (propaganda abusiva);

III – ser antiética e ferir a vulnerabilidade do consumidor (propaganda abusiva).

Letra a.

006. (INSTITUTO AOCP/TJ-MG/JUIZ LEIGO/2019) Considerando a publicidade na esfera consumerista, assinale a alternativa correta.

- a) É enganosa, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.
- b) É abusiva qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir a erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
- c) O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, não precisa manter, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.
- d) A publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.



Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É **enganosa** qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro

o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2º É **abusiva**, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Letra d.

007. (FGV/TJ-MG/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2022) A sociedade empresária Empreendimentos Lua Redonda Ltda. está promovendo um loteamento. Ela inseriu na publicidade do empreendimento várias fotografias e um texto, esclarecendo que os lotes eram ofertados aos seguidores de determinada religião e morar em um deles era condição suficiente para se livrar da condenação eterna após a morte. Acrescentou que o dirigente religioso do grupo já havia adquirido cinco lotes, o que era verdade.

A publicidade é

- a) correta.
- b) abusiva.**
- c) enganosa.
- d) permitida.



Trata-se de publicidade abusiva, que explora o medo ou a superstição do consumidor, nos termos do §2º do art. 37 do CDC.

Letra b.

008. (CESPE/TJ-PA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) No que se refere a publicidade de bens e serviços de consumo, teaser consiste na

- a) publicidade socialmente aceita, mesmo que contenha expressões exageradas.**
- b) técnica publicitária que tem por objetivo inserir produtos e serviços nos meios de comunicação sem que haja declaração ostensiva da marca.**
- c) publicidade que implica a utilização de aspecto discriminatório de qualquer natureza.
- d) publicidade que induz o consumidor a erro quanto a informações relevantes sobre produto ou serviço.
- e) mensagem que visa criar expectativa ou curiosidade no público acerca de determinado produto ou serviço.



O teaser pode ser definido como uma modalidade de publicidade provocativa, que tem por objetivo, num primeiro momento, chamar a atenção do consumidor para um produto ou serviço ainda não revelado integralmente, fazendo com que o público alvo fique curioso a seu respeito e, assim, acompanhe a sequência da campanha publicitária promovida pelo fornecedor, até que, finalmente, o produto seja oficialmente anunciado.

Letra e.

009. (FUNDEP/MPE-MG/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) Assinale a alternativa incorreta:

- a) O dever de veracidade, na publicidade comparativa, proíbe a comparação falsa, inexata, ambígua, omissiva ou que, por qualquer meio, possa induzir o consumidor em erro quanto às reais características e vantagens dos bens e serviços comparados.
- b) É vedada a publicidade comparativa implícita quando, embora seja possível identificar os concorrentes, não há menção explícita à marca.
- c) É vedada, na publicidade comercial, a comparação que não tem suporte em dados comprováveis, porque viola o direito do consumidor a receber informação correta e verdadeira sobre o produto ou serviço comparado.
- d) É vedada a publicidade comparativa que gere confusão acerca da origem e da qualidade dos produtos e serviços anunciados, porque lhe falta clareza e pode induzir o consumidor em erro.



JURISPRUDÊNCIA

É vedada a publicidade comparativa implícita quando, embora seja possível identificar os concorrentes, não há menção explícita à marca. 2. Embora não haja lei vedando ou autorizando expressamente a publicidade comparativa, o tema sofre influência das legislações consumerista e de propriedade industrial, tanto no âmbito marcário quanto concorrencial. 3. A publicidade comparativa não é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que obedeça ao princípio da veracidade das informações, seja objetiva e não abusiva. 4. Para que viole o direito marcário do concorrente, as marcas devem ser passíveis de confusão ou a referência da marca deve estar cumulada com ato depreciativo da imagem de seu produto/serviço, acarretando a degenerescência e o consequente desvio de clientela. (STJ - REsp: 1.377.911-SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgamento 02/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, DJe 19/12/2014)

Letra b.

010. (CESPE-CEBRASPE/DPE-PA/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Apesar de morar no Brasil, Felipe viaja frequentemente para a cidade do Porto, em Portugal, por cursar mestrado nessa cidade. Em razão de sua situação, Felipe se interessou por um anúncio realizado por uma academia de ginástica situada no Brasil que prometia a possibilidade de utilização, sem qualquer custo adicional, de uma rede mundial de academias credenciadas, com unidade inclusive na cidade do Porto, o que o levou a realizar sua matrícula, mediante assinatura de contrato. Após esse momento, Felipe viajou para a cidade do Porto e compareceu a uma das academias credenciadas; no entanto, para sua surpresa, a unidade conveniada exigiu-lhe o pagamento de uma tarifa de uso. Indignado, Felipe entrou em contato com a unidade do Brasil, onde havia realizado sua matrícula, mas esta unidade informou que a expressão “sem qualquer custo adicional” utilizada em seu anúncio se referia à inexistência de acréscimo cobrado pela unidade brasileira, e não de eventual cobrança no exterior, de terceiro.

Com relação a essa situação hipotética, é correto afirmar que a academia de ginástica que realizou o referido anúncio

- a) veiculou publicidade enganosa, que se caracteriza como aquela que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança.
- b) veiculou publicidade abusiva, pois divulgou a informação falsa de que não haveria cobrança de custo adicional na unidade conveniada.
- c) não cometeu nenhuma irregularidade, porque não era obrigada a informar a Felipe a cobrança de taxa pela unidade conveniada na cidade do Porto.
- d) realizou publicidade enganosa por omissão, que se caracteriza pela falta de informação de dado essencial ao serviço.
- e) realizou publicidade que não vincula o contrato assinado por Felipe.



Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Letra d.

011. (FGV/TJ-AP/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2022) Regina ingressou com ação judicial em face da montadora de automóveis (primeira ré) e da revendedora (segunda ré), alegando que sofreu prejuízo na compra de um veículo. A consumidora narra que, em outubro de 2020, adquiriu o veículo anunciado na mídia como sendo o lançamento do modelo na versão ano 2021, o que foi confirmado pelo vendedor que a atendeu na concessionária. No mês seguinte,

a montadora lançou novamente aquele modelo denominando versão ano 2021, entretanto, contando com mais acessórios, o que impactou na desvalorização do carro de Regina.

Diante dessa situação, é correto afirmar que:

- a) há abusividade na prática comercial que induziu Regina a erro, ao frustrar sua legítima expectativa e quebrar a boa-fé objetiva; a responsabilidade solidária da montadora e da revendedora está caracterizada pelo vício decorrente da disparidade com indicações constantes na mensagem publicitária e informadas à consumidora;
- b) resta caracterizada a publicidade abusiva ao induzir a erro a consumidora no que dizia respeito às características, qualidade, bem como outros dados sobre o veículo; a segunda ré não possui legitimidade passiva, uma vez que é apenas a revendedora de automóveis, não tendo responsabilidade pela propaganda;
- c) o ato de não informar que seria lançada outra versão com acessórios diversos constitui omissão, o que não caracteriza propaganda enganosa que ocorre por ato comissivo; a responsabilidade pelo fato do produto decorrente da propaganda enganosa lançada nas concessionárias é da montadora;
- d) há prática comercial abusiva e propaganda enganosa, violando os deveres de informações claras, ostensivas, precisas e corretas, frustrando a legítima expectativa da consumidora e violando os deveres de boa-fé objetiva; a responsabilidade do comerciante é subsidiária em caso de produto que se tornou defeituoso em razão da qualidade inferior que impactou na diminuição do valor;
- e) inexistiu publicidade enganosa ou defeito na prestação do serviço, uma vez que não se considera defeituoso o produto pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado; a responsabilidade subsidiária da revendedora em relação à montadora está caracterizada pelo vício decorrente da disparidade com indicações constantes na mensagem publicitária.



Jurisprudência em Teses do STJ. Ed. 165:

JURISPRUDÊNCIA

6) Constitui prática comercial abusiva e propaganda enganosa o lançamento de dois modelos diferentes para o mesmo automóvel, no mesmo ano, ambos anunciados como novo modelo para o próximo ano.

Letra a.

012. (CESPE-CEBRASPE/DPE-RS/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Em razão da pandemia de COVID-19, Jorge necessitou trabalhar em casa e, para tanto, adquiriu um computador pelo site da empresa Y. O computador foi entregue dentro do prazo, mas visivelmente estava em desacordo

com as informações publicitárias veiculadas no site, já que o produto recebido era muito aquém do que Jorge havia comprado conforme o anúncio.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Jorge poderá contatar a empresa Y e exigir um computador em consonância com o anunciado, ou, ainda, ingressar judicialmente contra a empresa, para o cumprimento da obrigação, sob pena de resolução em perdas e danos, pois o conteúdo da publicidade veiculada obrigou o fornecedor e integrou o contrato entre eles celebrado.



Princípio da vinculação à oferta:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II – aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III – rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Certo.

013. (CESPE-CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2/2021)

A respeito dos planos e seguros privados de assistência à saúde, da entrega de produtos com data e turno marcados e dos crimes contra o consumidor, contra a economia popular e contra a ordem econômica, julgue o item subsequente.

No caso de omissão culposa de informação relevante sobre a natureza de um produto, poderá ser aplicada ao fornecedor apenas multa.



Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.

§ 2º Se o crime é **culposo**;

Pena – Detenção de um a seis meses **ou multa**.

Obs.: Só existem duas condutas que admitem **CULPA**, os tipos dos artigos 63 e 66. Os demais são **dolosos**.

Certo.

014. (CESPE-CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2/2021)

Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue.

A prática abusiva, para configurar-se como ilícita, depende da verificação de efetivo dano ao destinatário final.



As chamadas práticas abusivas são ações e/ou condutas que, uma vez existentes, caracterizam-se como ilícitas, independentemente de se encontrar ou não algum consumidor lesado ou que se sinta lesado. São ilícitas em si, apenas por existirem de fato no mundo fenomênico (Rizzatto Nunes).

Errado.

015. (VUNESP/PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA – SP/PROCURADOR MUNICIPAL/2021)

Norma aderiu, pela internet, a um contrato para receber a entrega de jornais impressos diariamente em sua casa. Na primeira semana de entrega, foi-lhe enviada também uma revista de moda. No primeiro boleto mensal, além do valor do jornal, cobrou-se taxa extra pela revista, que semanalmente foi entregue. Inconformada, Norma entrou em contato com a empresa contratada, a qual lhe disse haver uma cláusula expressa no contrato com o seguinte: ao receber a revista, se o cliente não a quiser semanalmente, deve pedir o cancelamento através do Serviço de Atendimento ao Cliente, caso contrário tal taxa é cobrada.

Diante dos fatos, é correto afirmar que

- a) Norma não tem direitos a reclamar, pois o contrato trouxe cláusula expressa de que o cancelamento era necessário, caso contrário seria considerado adesão ao serviço de entrega da revista.
- b) o envio da revista deve ser considerado amostra grátis. No caso em análise, o serviço contratado era apenas da entrega do jornal, sendo que o contrato não pode trazer cláusula que onere demais o consumidor, por ser considerada nula de pleno direito.
- c) a cláusula que obriga Norma a entrar em contato para dizer que não quer aderir à entrega da revista é abusiva e, portanto, anulável. Porém, uma vez aberta a revista e não devolvida ao fornecedor, a cobrança será devida.
- d) o contrato firmado entre as partes não pode ser objeto de revisão, uma vez que Norma leu e aderiu a todos os seus termos, sendo aplicada a regra geral de que o contrato faz lei entre as partes.
- e) a entrega de produtos não solicitados é considerada popularmente como venda casada, atitude considerada prática abusiva, que pode ser sancionada administrativamente com pena de multa e até cassação da licença do fornecedor.



CDC. Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas:

III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. (...)

CDC. Art. 51: São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Letra b.

016. (IBFC/FSA-SP - ADVOGADO I/2019) Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma hipótese de prática abusiva vedada ao fornecedor de produtos ou serviços.

- a) Permitir o atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque
- b) Enviar ao consumidor o produto quando for solicitado
- c) Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que, o fixado pela autoridade administrativa, como máximo
- d) Elevar o preço dos produtos e serviços, mesmo que haja justa causa



a) Errada.

CDC. Art. 39, II - **recusar** atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes.

b) Errada.

Art. 39, III - enviar ou entregar ao consumidor, **sem solicitação prévia**, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço.

c) Certa.

Art. 39, XIV - permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.

d) Errada.

Art. 39, X - elevar **sem justa causa** o preço de produtos ou serviços.

Letra c.

017. (INSTITUTO AOCP/TJ-MG/JUIZ LEIGO/2019) Pedro é fornecedor de produtos ou serviços, sendo que alguns consumidores desses produtos e serviços ingressaram com ação judicial em face de Pedro, com a alegação de que ele está praticando condutas abusivas. Com base no Código de Defesa do Consumidor, é permitido a Pedro

- a) condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.
- b) recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque e, ainda, de conformidade com os usos e costumes.
- c) enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço.
- d) impedir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.



Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

[...]

XIV – permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.

Letra d.

018. (VUNESP/PREFEITURA DE BIRIGUI – SP/ADVOGADO/2019) Assinale a alternativa que traz a hipótese de prática abusiva conhecida como “venda casada”.

- a) Parque de diversões que impede os clientes de ingressarem no estabelecimento trazendo consigo alimentos de fora para serem consumidos durante sua estadia no local, só podendo adquirir os alimentos lá vendidos, sob o argumento de que pretendem se resguardar de responsabilização, caso alguém sofra com o consumo de produtos dos quais desconhecem a origem.
- b) Supermercados e padarias que dão balas e chicletes de troco na falta de moedas, justificando que há falta desse tipo de forma de pagamento em razão de haver culturalmente a conduta de guardar moedas em “cofrinhos”.
- c) Companhias aéreas que cobram multas exorbitantes para cancelar uma passagem adquirida pela internet, dentro do prazo de sete dias, frustrando o direito de arrependimento e de reembolso integral do consumidor que faz compras “fora do estabelecimento comercial”.
- d) Estacionamentos privados que avisam, por meio de placas e impressos, que não são responsáveis pelos danos causados aos veículos ou pelos pertences neles deixados, mesmo que o estacionamento seja gratuito.
- e) Empresas prestadoras de serviços públicos essenciais, como água, energia elétrica e telefonia, que, com respaldo em dispositivo contratual, incluem na conta, sem autorização expressa do consumidor, a cobrança de outros serviços.



Art. 39, CDC. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

A venda casada ocorre quando o fornecedor condiciona a aquisição de um produto ou serviço (chamado de principal) à concomitante aquisição de outro (secundário), sendo que a vontade do consumidor era a de adquirir apenas o produto ou serviço principal.

No REsp 744.602/RJ, o STJ entendeu que constitui venda casada oblíqua a empresa de cinema que veda ingresso de produtos alimentícios adquiridos em outro estabelecimento – sendo que os vende. As outras alternativas representam práticas abusivas, mas não se tratam de venda casada.

Letra a.

019. (FUNDEP/PREFEITURA DE UBERLÂNDIA – MG/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2019) Sobre as práticas abusivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ☐ É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços enviar ou entregar ao consumidor qualquer produto ou fornecer qualquer serviço, se estiver inadimplente perante o poder público municipal.
- ☐ É autorizado ao fornecedor de produtos ou serviços elevar, desde que com justa causa, o preço de produtos ou serviços.
- ☐ É autorizado ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço se tiver disponibilidade em estoque.
- ☐ É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Assinale a sequência correta.

- a) V F V F
- b) F V F V
- c) V F F V
- d) F V V F



1 - Falso:

Art. 39, III, CDC: enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

2 - Verdadeiro:

Art. 39, X, CDC: elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços;

3 - Falso:

Art. 39, I, CDC: condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

4 - Verdadeiro:

Art. 39, IV, CDC: prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Letra b.

020. (CESPE/DPE-DF/DEFENSOR PÚBLICO/2019) A respeito da publicidade, das sanções criminais e das práticas contratuais abusivas em relações de consumo, julgue o item a seguir, tendo como referência a legislação pertinente e o entendimento dos tribunais superiores. Segundo entendimento da 3.^a Turma e da 2.^a Seção do STJ, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, a venda casada às avessas, indireta ou dissimulada, consiste no condicionamento da aquisição de um produto ou serviço principal à concomitante aquisição de outro produto, secundário, quando o propósito do consumidor é unicamente obter o produto ou o serviço principal.



A assertiva traz hipótese de venda casada direta.

A venda casada “às avessas”, indireta ou dissimulada, também se configura abusiva, caracterizando conduta de consumo intimamente relacionada a um produto ou serviço, sendo que o exercício, entretanto, é restringido à única opção oferecida pelo próprio fornecedor, de modo que a liberdade do consumidor resta prejudicada.

Como exemplo, podemos citar o produtor de eventos que disponibiliza a venda de ingressos por meio de uma única empresa intermediadora.

Errado.

021. (INSTITUTO CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA – VESPERTINA/2019) O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.



CDC. Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Certo.

022. (QUADRIX/CORE-PR/ASSESSOR JURÍDICO/2021) Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores acerca do Código de Defesa do Consumidor, julgue o item.

A simples cobrança indevida do consumidor pelo fornecedor, sem que haja inscrição em cadastro restritivo de crédito, já produz dano moral presumido e indenizável.



JURISPRUDÊNCIA

Informativo 579

Não existindo anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviços ao consumidor não gera danos morais presumidos. AgRg no AREsp 680941/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016.

Errado.

023. (VUNESP/CODEN – SP/ADVOGADO/2021) Assinale a alternativa que consagra uma das súmulas vigentes do STJ acerca do serviço de proteção ao crédito, que é corolário da correta forma de se realizar cobrança de dívidas pelas regras consumeristas.

- a) A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de três anos, independentemente da prescrição da execução.
- b) Não cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição em seu banco de dados.
- c) Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito cabe indenização por dano moral, mesmo quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
- d) É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastro.
- e) A utilização de score de crédito, método estatístico de avaliação de risco, constitui banco de dados e dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo.



a) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 323/STJ - A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.

b) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 359/STJ - Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

c) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 385/STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

d) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 404/STJ - É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

e) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 550/STJ - A utilização de score de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo.

Letra d.

024. (FCC/TJ-MS/JUIZ SUBSTITUTO/2020) Renato, cliente de determinada operadora de telefonia, recebeu fatura cobrando valor muito superior ao contratado. Percebendo o equívoco, Renato deixou de pagar a fatura e contatou a operadora, requerendo o envio de outra, com o

valor correto. No entanto, apesar de reconhecer a falha, a operadora enviou nova fatura cobrando o mesmo valor em excesso, razão pela qual Renato novamente se recusou a pagar. Nesse caso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Renato

- a) tem direito de receber o dobro do valor cobrado em excesso na primeira fatura, apenas.
- b) tem direito de receber o dobro do valor cobrado em excesso em cada uma das duas faturas.
- c) tem direito de receber o dobro do valor total da primeira fatura, apenas.
- d) tem direito de receber o dobro do valor total de cada uma das duas faturas.
- e) não tem direito de receber o dobro do valor cobrado em excesso ou do total de nenhuma das faturas.



CDC. Art. 42, Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Se não pagou nada, não recebe em dobro.

Letra e.

025. (VUNESP/PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO – SP/PROCURADOR/2019) Quanto ao conceito de banco de dados e cadastro de consumidores, é correto afirmar que

- a) são sinônimos e refletem um grupo de informações que espontaneamente é formado a partir de elementos fornecidos pelos próprios consumidores.
- b) ambos formam um grupo de informações sobre consumidores, que diferem apenas por ser o cadastro de consumidores de caráter público e o banco de dados entidade de caráter privado, nos termos da legislação consumerista.
- c) são diferentes, pois banco de dados é o conjunto de informações acerca de um consumidor coletadas no mercado, sendo utilizadas normalmente por empresas que prestam serviços de proteção ao crédito, sem a participação dos consumidores, mas com seu prévio conhecimento antes da inclusão, enquanto o cadastro exige em sua formação a entrega espontânea desses dados pelo consumidor.
- d) tanto no banco de dados quanto no cadastro de consumidores as informações podem ser compartilhadas com outros fornecedores sem qualquer anuência do consumidor, como proteção e regulação de riscos do mercado.
- e) somente no cadastro é necessária a informação prévia direcionada ao consumidor, informando que seu nome será inserido nessa lista, o que não se aplica à inserção de seu nome em banco de dados.



Nada obstante, o fato de banco de dados e cadastro serem constituídos por um conjunto de informações acerca de um consumidor trata-se de conceitos distintos.

No *banco de dados*, essas informações são coletadas no mercado, sendo utilizadas, normalmente, por empresas que prestam serviços de proteção ao crédito, sem a participação dos consumidores, mas com o prévio conhecimento deles antes da inclusão.

Por outro lado, o cadastro é composto pelas informações fornecidas pelo próprio consumidor, no momento de abertura de um crediário.

Letra c.

026. (CESPE-CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2/2021)

Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue.

O direito à repetição do indébito possui critérios objetivos, e, como norma protetiva ao consumidor, o engano do credor não afasta a aplicação da pena.



O engano JUSTIFICÁVEL afasta a obrigação da repetição de indébito em dobro:

CDC. Art. 42 (...) Parágrafo único. O **consumidor** cobrado em quantia indevida tem direito à **repetição do indébito**, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, **salvo hipótese de engano justificável**.

Errado.

027. (VUNESP/PREFEITURA DE BERTIOGA – SP/PROCURADOR MUNICIPAL/2021) Sobre banco de dados e cadastros de consumidores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é certo afirmar que:

- a) O nome do consumidor só pode ser inserido num banco de dados após a sua expressa autorização.
- b) Os bancos de dados são instituições de caráter privado.
- c) Quando encontrada inexatidão de alguma informação do consumidor em um banco de dados, o arquivista terá dez dias para proceder o ajuste após a informação da incorreção.
- d) Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-los pública e anualmente.
- e) O prazo para manutenção do nome do consumidor no serviço de proteção ao crédito é de cinco anos a contar da data da inscrição.



a) Errada.

Art. 43, §2º, CDC. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

b) Errada.

Art. 43, §4º, CDC. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

c) Errada.

Art. 43, §3º, CDC. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

d) Certa. Art. 44, CDC.

e) Errada.

INFORMATIVO 633, REsp 1.630.889-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 11/09/2018: O termo inicial do prazo máximo de cinco anos que o nome de devedor pode ficar inscrito em órgão de proteção ao crédito é o dia seguinte à data de vencimento da dívida.

Letra d.

028. (FCC/DPE-GO/DEFENSOR PÚBLICO/2021) Roberta teve o seu nome lançado em cadastro de proteção ao crédito em razão de dívidas das quais discorda e questiona em juízo. As dívidas foram lançadas em datas subsequentes, e a autora ajuizou ações em que questiona todas as dívidas realizadas em seu nome e pede indenização por danos morais em razão das inscrições indevidas. Nesse caso,

a) o pedido deverá ser julgado improcedente, uma vez que a existência de prévia inscrição legítima afasta o direito à indenização por danos morais, mesmo que outra inscrição seja indevida, em consonância com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça que se aplica inteiramente ao caso.

b) embora o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça indique a inexistência de danos morais diante da inscrição indevida se já havia inscrição legítima preexistente, tal súmula é afastada de plano pela simples existência de alguma contestação judicial da dívida anterior.

c) deve ser aplicado o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza expressamente a incidência dos danos morais diante de uma inscrição indevida, independentemente da existência de inscrição preexistente.

d) deve ser feito o distinguishing para que seja afastado o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça quanto ao não cabimento de indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, em razão das peculiaridades do caso concreto.

e) embora não haja entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça a respeito da incidência dos danos morais em hipótese de inscrição indevida se já havia inscrição legítima preexistente, a condenação é a solução mais adequada diante dos princípios protetivos do consumidor.



JURISPRUDÊNCIA

Súmula 385 STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Mas há exceção: o propósito recursal consiste em decidir se a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, quando preexistentes outras inscrições cuja regularidade é questionada judicialmente, configura dano moral a ser compensado. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável também às instituições credoras. Até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações. Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja, nos autos, elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações (REsp 1704002, 11/02/2020).

Letra d.

029. (VUNESP/TJ-RJ/JUIZ SUBSTITUTO/2019) Tendo em vista o entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que

- a) o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.
- b) é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê a limitação do tempo de internação hospitalar do segurado.
- c) constitui prática abusiva a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano.
- d) incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do pagamento do débito ainda que parcial.
- e) constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, não se sujeitando, no entanto, à aplicação de multa administrativa.

**JURISPRUDÊNCIA**

Súmula 602, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.

Súmula 302, STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Súmula 382, STJ: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade

Súmula 548, STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

Súmula 532, STJ: Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.

Letra b.

030. (CESPE/TJ-PA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) Acerca de bancos de dados e cadastros de consumidores, assinale a opção correta, de acordo com a jurisprudência do STJ.

- a)** O registro do nome do consumidor em bancos de dados deve ser precedido de comunicação escrita, na qual deve ser atestado o recebimento da notificação.
- b)** A notificação que antecede a inscrição do nome do consumidor nos bancos de dados deve ser promovida pelo fornecedor que solicita o registro no órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito.
- c)** A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo estabelecido em lei, ainda que anteriormente ocorra a prescrição da execução.
- d)** O Banco do Brasil, na condição de gestor do cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF), é responsável por notificar previamente o devedor acerca da sua inscrição nesse cadastro.
- e)** Efetuado o pagamento do débito pelo devedor, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a exclusão do registro da dívida no cadastro de inadimplentes.

**JURISPRUDÊNCIA**

Súmula 404 do STJ: «é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros».

Súmula 359 STJ: „Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

Súmula 323 STJ: “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”

Súmula 572 STJ: “O Banco do Brasil, na condição de gestor do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), não tem a responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação”.

Súmula 548 STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

Letra c.

031. (FCC/TJ-AL/JUIZ SUBSTITUTO/2019) Para vender a roupa do herói Megaman, seu fabricante veicula anúncio na TV em que um ator sai voando pela janela e salva uma criança e seu cachorro em um imóvel pegando fogo. Essa publicidade, quando vista por crianças,

a) é apenas enganosa, pois não é possível que uma publicidade seja ao mesmo tempo abusiva e enganosa pelas normas do CDC.

b) é somente abusiva, pelo induzimento ao comportamento perigoso, pois toda criança saberá discernir o conteúdo falso do ator voando pela janela.

c) será só abusiva, pois esta engloba a publicidade enganosa no conceito mais amplo da periculosidade da conduta e do aproveitamento da falta de experiência dos infantes.

d) é simultaneamente abusiva e enganosa; abusiva por eventualmente induzir a comportamento perigoso, por deficiência de julgamento e de experiência, e enganosa pelo conteúdo não verdadeiro de pessoa voando no salvamento publicitário.

e) é lícita, pois além do aspecto lúdico não pode haver jamais restrições à liberdade de expressão, o que inclui a veiculação publicitária lastreada na fantasia.



Trata-se tanto de publicidade enganosa, pois contém informação falsa, como de publicidade abusiva, já que se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança.

O CDC não exclui a possibilidade de um mesmo anúncio publicitário ser enganoso e ao mesmo tempo abusivo. Até porque as consequências para as duas modalidades de publicidade ilícita são as mesmas, quais sejam: a possibilidade de imposição de contrapropaganda (sanção administrativa) e de configuração de crime de consumo.

Em ambas, não se exige a intenção de enganar por parte do anunciante. Este é objetivamente responsável, sendo irrelevante averiguar sua conduta de boa ou má-fé.

Letra d.

032. (FCC/TJ-AL/JUIZ SUBSTITUTO/2019) Quanto à oferta de produtos e serviços nas relações de consumo,

- a) se cessadas sua produção ou a importação o fornecimento de componentes e peças de reposição deverá ser mantido por até um ano.
- b) as informações nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor deverão constar de catálogo à parte ou obtidas por meio de serviço de relacionamento direto com o cliente.
- c) é defesa sua veiculação por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina.
- d) a responsabilidade que decorre de sua vinculação contratual e veiculação é subjetiva ao fornecedor.
- e) o fornecedor do produto ou serviço é subsidiariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.



a) Errada.

CDC. Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.

b) Errada.

CDC. Art. 31 - Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével.

c) Certa.

CDC. Art. 33, Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina

d) Errada. Princípio da vinculação contratual da oferta (publicidade) - Responsabilidade objetiva

e) Errada.

CDC. Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Letra c.

033. (VUNESP/PREFEITURA DE CERQUILHO – SP/PROCURADOR JURÍDICO/2019)

Maria fez uma compra de um eletrodoméstico, em 10 parcelas, na data de 02 de maio de 2016, na Loja Santelmo, sendo que a última parcela do seu crediário deveria ter sido paga em 02 de fevereiro de 2017. Não quitou todas as parcelas em dia, pagando, porém, integralmente o seu débito, com juros e correção monetária em janeiro de 2019, informando à Loja Santelmo desse fato, que lhe confirmou via e-mail que estava tudo quitado na mesma ocasião. Entretanto, ao tentar fazer uma nova compra a crédito em outro estabelecimento, na data de 02 maio de 2019, descobriu que seu nome está negativado pelas Lojas Santelmo, pela dívida já quitada.

Diante dessa situação, é certo afirmar que

- a) a loja agiu corretamente em manter o nome de Maria no rol dos maus pagadores, mesmo após a quitação, pois é possível deixar até cinco anos a inscrição pelo débito existente, a contar da inadimplência.
- b) mesmo sendo irregular a manutenção de tal inscrição em nome de Maria, se houver outras inscrições preexistentes a essa da Loja Santelmo, não caberá indenização por dano moral, nos termos da atual orientação do STJ sobre o tema.
- c) o cadastro de inadimplentes, por ter natureza de pessoa jurídica de direito privado, só poderia ter inserido o nome de Maria no cadastro dos maus pagadores mediante aviso prévio de 10 dias.
- d) se o débito de Maria tivesse prescrito para cobrança, ainda assim poderia a Loja Santelmo manter por cinco anos da data da inadimplência o nome da consumidora no cadastro de inadimplentes.
- e) para que não fosse considerada irregular a inserção do nome de Maria no Banco de dados negativo, seria indispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação sobre negativação de seu nome



JURISPRUDÊNCIA

Súmula 548-STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

Súmula 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, **não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição**, ressalvado o direito ao cancelamento.

CDC. Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres **são considerados entidades de caráter público**.

§ 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 404-STJ: É **dispensável o aviso de recebimento (AR)** na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Letra b.

034. (CESPE/DPE-DF/DEFENSOR PÚBLICO/2019) A respeito da publicidade, das sanções criminais e das práticas contratuais abusivas em relações de consumo, julgue o item a seguir, tendo como referência a legislação pertinente e o entendimento dos tribunais superiores.

Situação hipotética: A emissora de televisão X veiculou ao público informações inverídicas a respeito da audiência da emissora de televisão Y, sua concorrente, com base em dados adulterados de sociedade empresária oficial de pesquisa de opinião. Em razão disso, a emissora Y deu entrada em processo litigioso contra a emissora X. **Assertiva:** Segundo entendimento do STJ, é possível a aplicação da legislação consumerista no referido processo litigioso, para proteger o público de práticas abusivas e desleais do fornecedor de serviços.



JURISPRUDÊNCIA

REsp.1552550/SP: “2. Os veículos de comunicação não podem se descuidar de seu compromisso ético com a veracidade dos fatos, tampouco manipular dados oficiais na tentativa de assumir posição privilegiada na preferência dos telespectadores, desprestigiando o conceito de que goza a empresa concorrente no mercado. Precedentes. [...]”

4. O direito consumerista pode ser utilizado como norma principiológica mesmo que inexistia relação de consumo entre as partes litigantes porque as disposições do CDC veiculam cláusulas criadas para proteger o consumidor de práticas abusivas e desleais do fornecedor de serviços, inclusive as que proíbem a propaganda enganosa.

Lembre que o art. 29 do CDC amplia a aplicabilidade do CDC:

CDC. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

Certo.

035. (CESPE/TJ-PR/JUIZ SUBSTITUTO/2019) A respeito de cobrança de dívidas e cadastros de inadimplentes, de prescrição, de práticas comerciais abusivas e de oferta e publicidade, assinale a opção correta, de acordo com a jurisprudência do STJ.

a) A cobrança indevida de pagamento por serviços de telefonia enseja a condenação da empresa prestadora do serviço por danos morais presumidos, independentemente de efetuada a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

b) A ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida de consumidor em cadastro de inadimplentes promovida por instituição financeira aplica-se o prazo prescricional de três anos, previsto no Código Civil.

c) Em salas de cinema, a prática de compelir consumidor espectador a comprar todo e qualquer produto dentro da própria sala de exibição de filmes não é abusiva, por ser essa atividade de caráter complementar à principal.

d) A responsabilidade do comerciante é subsidiária à do fabricante no caso de o vendedor se aproveitar de publicidade enganosa do fabricante para a comercialização do produto.



a) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. (AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018.)

b) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 26/05/2017)

c) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Ao compelir o consumidor a comprar dentro do próprio cinema todo e qualquer produto alimentício, o estabelecimento dissimula uma venda casada (art. 39, I, do CDC), limitando a liberdade de escolha do consumidor (art. 6º, II, do CDC), o que revela prática abusiva. (REsp 1331948/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 05/09/2016)

d) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

O STJ possui entendimento consolidado de que “é solidária a responsabilidade entre aqueles que veiculam publicidade enganosa e os que dela se aproveitam, na comercialização de seu produto” (REsp 327.257/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2004, DJ 16/11/2004, p. 272).

Letra b.

036. (VUNESP/TJ-MT/JUIZ SUBSTITUTO/2018) No que concerne ao banco de dados e cadastro de consumidores, considerando também o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa correta.

- a) É indispensável que a carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros seja expedido com aviso de recebimento (AR).
- b) A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito pelo prazo máximo de cinco anos, exceto se a execução se tornar prescrita antes desta data.
- c) No prazo de cinco dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito, o credor deverá promover a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes.
- d) A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, não dispensa o consentimento do consumidor, que deverá ser esclarecido sobre as informações valoradas e as fontes dos dados considerados nos cálculos.
- e) O órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito deve notificar o devedor após proceder à inscrição no cadastro de inadimplentes.



a) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 404, STJ: É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros.

b) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 323, STJ: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.

c) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 548, STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

d) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 550, STJ: A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que

terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre informações pessoais valoradas e as fontes dos dados usados no cálculo.

e) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 359, STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Letra c.

037. (FUNDATEC/PREFEITURA DE ESTEIO – RS/GUARDA MUNICIPAL - EDITAL N. 03/2022)

Uma pessoa solicitou a intervenção de um Guarda Municipal da cidade de Esteio, pois, ao tentar comprar um produto numa loja de equipamentos domésticos, foi-lhe condicionado que deveria fazer um seguro para o caso de defeito das peças no momento da utilização. Essa situação, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é considerada como:

- a) Abuso de autoridade.
- b) Crime domiciliar.
- c) Prática abusiva.
- d) Falsidade ideológica.
- e) Direito comercial do fornecedor.



Configura prática abusiva chamada venda casada. O termo **venda casada** é utilizado para descrever a situação na qual o consumidor só consegue adquirir um produto se também levar outro.

CDC. Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Letra c.

038. (FACET CONCURSOS/PREFEITURA DE CAPIM – PB/ASSISTENTE JURÍDICO/2020) Uma

loja de materiais de construção localizada no Município Capim/PB, veiculou na rádio local uma publicidade na qual informava que nas compras a partir de R\$ 200,00 (duzentos reais), a entrega dos materiais dentro do município seria totalmente grátis, sem que fosse informada qualquer outra ressalva. Adriles, ao tomar conhecimento do anúncio, dirigiu-se à loja e efetuou uma compra de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Após o pagamento, Adriles forneceu seu endereço, para que fosse entregue os materiais comprados, sendo então informado que teria que pagar o valor de R\$ 30,00 (trinta reais) para que a entrega fosse efetuada, por ser o endereço localizado na zona rural de Capim/PB. Com base no relato acima, podemos afirmar que a publicidade praticada pela loja:

- a) É permitida, não configurando qualquer tipo de infração.
- b) É vedada, sendo considerada enganosa, nos termos do CDC.
- c) É permitida, pois tem o objetivo de atrair clientes, o que não se contrapõe às práticas aceitáveis de mercado.
- d) É vedada, sendo considerada abusiva, nos termos do CDC.
- e) É permitida, pois a cobrança para a entrega não excedeu o valor máximo de R\$ 50,00 (cinquenta reais).



CDC. Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Letra b.

039. (FCC/AL-AP/ANALISTA LEGISLATIVO - ASSESSOR JURÍDICO LEGISLATIVO/2020)

Em relação às seguintes práticas comerciais, relativas à oferta e publicidade nas relações de consumo, considere:

I – Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

II – Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto; cessadas a produção ou importação, a oferta passa a ser facultativa por parte do fornecedor ou fabricante.

III – O fornecedor do produto ou serviço é subsidiariamente responsável pelos atos de seus propositos ou representantes autônomos.

IV – Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial; é proibida a publicidade de bens ou serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) II e III.
- b) I e II.
- c) II, III e IV.
- d) I, III e IV.
- e) I e IV.



I – Verdadeiro.

CDC. Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

II – Falso.

CDC. Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.

III – Falso.

CDC. Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

IV – Verdadeiro.

CD. Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina.

Letra e.

Daniel Carnacchioni



Juiz do TJDF (titular da 2ª Vara da Fazenda Pública e atualmente juiz assistente da Presidência do TJDF). Pós-graduado, mestre em Direito e doutorando em Direito Civil. Autor de obras jurídicas, em especial, do Manual de Direito Civil pela editora JusPodivm. Professor da Fundação Escola Superior do MPDFT. Palestrante sobre temas do Direito Civil.

**NÃO SE ESQUEÇA DE
AVALIAR ESTA AULA!**

**SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE
PARA MELHORARMOS AINDA MAIS
NOSSOS MATERIAIS.**

**ESPERAMOS QUE TENHA GOSTADO
DESTA AULA!**

**PARA AVALIAR, BASTA CLICAR EM LER
A AULA E, DEPOIS, EM AVALIAR AULA.**

AVALIAR 